

Алматы қ.,

«14» қараша 2024 жылғы

Бұдан кейін «Лизинг беруші» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі оның атынан 16.05.2024ж. №3/217-L сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін өнім және қолдау дирекциясының басшысы Сәйпидінов Ғалиасқар Мейрамұлы мырза, және

г.Алматы,

«14» ноября 2024 года

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Товарищество с ограниченной ответственностью «BCC Leasing» в лице Руководителя дирекции по продуктам и поддержке г-на Сәйпидінова Ғалиасқара Мейрамұлы, действующего на основании Доверенности №3/217-L от 16.05.2024 года, далее именуемое «Лизингодатель» и,

бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын «KTL ASIA (КТЛ АЗИЯ)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 220440002312 оның атынан Жарғы негізінде Директор Челаев Владимир Николаевич әрекет етеді, төмендегі мәселелер жөнінде осы Қаржылық лизинг Шартты (бұдан кейін – Шарт) жасасты:

Шартта қолданылатын терминдер:

Банк – «Банк Центр Кредит» АҚ;

Дефолт – Лизинг алушының, соның ішінде Лизинг алушыға байланысты болмайтын себептермен міндеттемелерін кез келген бұзуы жағдайы (Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы); Лизинг шарты ұсынылған күні «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «BCC Leasing» ЖШС алдындағы міндеттемелер сомасының 10% (он пайызынан) асатын Лизинг алушыға қатысты жалпы талап-арыз сомасымен Лизинг алушы тартылған сот процестері және/немесе Лизинг алушының мүлкіне, соның ішінде банктік шоттарындағы ақшасына тыйым салынған немесе оған өндіріп алу қолданылған жағдайлар (немесе орын алуына нақты қауіп болған); және/немесе Лизинг берушінің негізделген пікірі бойынша Лизинг алушыға айтылған мөлшерден асатын материалдар залал келтіруі мүмкін өзге жағдайлар не оқиғалар.

Сатып алу-сату шарты – Лизинг берушінің, Лизинг алушының және Сатушының арасында жасалған 14.11.2024 жылғы №KAZ14112024KTL Сатып алу-сату шарты.

Кросс-дефолт – осы Қаржы лизингі шарты бойынша Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерінің бірінің орындалмауы немесе тиісті дәрежеде орындалмауы, соның ішінде Лизинг алушының Лизинг берушіге Лизинг затын қарауға рұқсат бермеуі.

Ірі мәміле – Лизинг алушы жасаған мәміле және/немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы, оның нәтижесінде баланс валютасының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынады немесе иелігінен шығарылады

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) - тиісті жылға арналған бюджет заңнамасында белгіленген жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өсімпұлдарды, салықтарды және өзге де төлемдерді қолдануға арналған коэффициент болып табылады.

Лизинг заты – Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген, осы Шарттың негізінде Лизинг беруші Лизинг алушыға оның кәсіпкерлікті қызметті жүзеге асыруы үшін қаржы лизингіне беретін мүлік.

Сатушы - «Volvo Group Kazakhstan (Вольво Групп Казахстан)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

GPS-мониторинг жүйесі – Лизинг нысанына спутниктік мониторинг жүргізуге арналған жабдық (оған қоса трекер және қозғалтқышты бұғаттау релесі), әр көлік құралына жеке-жеке WEB-технологияны

Товарищество с ограниченной ответственностью «KTL ASIA (КТЛ АЗИЯ)» БИН 220440002312, от имени которого действует Директор Челаев Владимир Николаевич на основании Устава, далее именуемое «Лизингополучатель», заключили настоящий Договор финансового лизинга (далее Договор) о нижеследующем:

Термины, используемые в Договоре:

Банк – АО «Банк Центр Кредит»;

Дефолт - любой случай нарушения Лизингополучателем обязательств (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору), в том числе по причинам, не зависящим от Лизингополучателя; судебные процессы, в которые вовлечен Лизингополучатель с общей суммой иска к Лизингополучателю, превышающей 10% (десять процентов) от суммы обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» и ТОО «BCC Leasing» на дату представления договора лизинга, и/или случаи, когда на имущество Лизингополучателя, в том числе деньги, находящиеся на его банковских счетах, наложен арест или обращено взыскание (или существует реальная угроза этого); и/или иные обстоятельства или события, которые по обоснованному мнению Лизингодателя, возможно нанесут материальный ущерб Лизингополучателю, превышающий оговоренный выше размер.

Договор купли-продажи - Договор купли-продажи №KAZ14112024KTL от 14.11.2024 года, заключаемый между Лизингодателем, Лизингополучателем и Продавцом.

Кросс-дефолт - неисполнение или ненадлежащее исполнение одного из обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по настоящему Договору финансового лизинга, в т.ч. не предоставление Лизингополучателем доступа к осмотру Лизингодателем Предмета лизинга.

Крупная сделка- совершение Лизингополучателем сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от валюты баланса

Месячный расчетный показатель (МРП) - это коэффициент для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливаемый законом о бюджете на соответствующий год.

Предмет лизинга - имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, передаваемое Лизингодателем в финансовый лизинг Лизингополучателю на основании настоящего Договора, для осуществления последним предпринимательской деятельности.

Продавец - Товарищество с ограниченной ответственностью «Volvo Group Kazakhstan (Вольво Групп Казахстан)».

Система GPS-мониторинга - оборудование для осуществления спутникового мониторинга Предмета лизинга (включая трекер и реле блокировки двигателя), аппаратно-программный комплекс

қолданумен «клиент-сервер» технологиясында құрылған аппараттық-бағдарламалық кешен (телематикалық платформа).

Сақтандыру компаниясы - Лизинг алушы Лизинг затына сақтандыру шартын жасасатын уәкілетті органның тиісті лицензиясының негізінде сақтандыру шарттарын жасасу және орындау қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға-сақтандыру ұйымы (сақтандырушы).

Бекітілген сыйақы мөлшерлемесі – Шарт жасалған сәтте Тараптар келісім арқылы белгілеген, Лизинг беруші Шартта көзделген жағдайларда немесе Тараптардың келісім бойынша өзгерте алатын немесе Тараптардың келісімімен құбылмалы сыйақы мөлшерлемесіне ауыстырылуы мүмкін сыйақы мөлшерлемесі.

Қаржылық лизинг (бұдан кейін – лизинг) - инвестициялық қызмет түрі, бұл кезде Лизинг беруші Сатушыдан өз меншігіне сатып алған және осы Шарттың мәні деп көрсетілген Лизинг затын белгілі бір ақыға және белгілі бір талаптармен кемінде үш жыл мерзіміне Лизинг алушыға уақытша иеленуге және кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға беруге міндеттенеді.

1. Шарттың мәні және сыйақы төлеу талаптары

1.1. Лизинг беруші Лизинг затын кейін Лизинг алушыға уақытша иелену және кәсіпкерлік мақсатта пайдалану үшін Шарт қолданыста болатын мерзімге беру мақсатында Сатушыдан сатып алуға міндеттенеді. Лизингтің мақсаты – кейін Лизинг алушының меншігіне беру талабымен Лизинг затын Лизинг алушыға уақытша иелену және пайдалану үшін беру.

1.2. Лизинг затының құны ҚҚС-ны есепке алғанда 135 235 386,00 (Жүз отыз бес миллион екі жүз отыз бес мың үш жүз сексен алты) теңгені құрайды. Лизинг затының құнына Лизинг затын сатып алу, жеткізу, жолда сақтандыру (егер Сатып алу-сату шартында өзгеше көзделмесе) бойынша шығыстар, кедендік баждар, алымдар, Лизинг берушінің басқа да шығыстары мен шығындары кіреді.

1.3. Сыйақы төлеу Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг заты үшін айдағы нақты күндер санына қарай негізгі борыш бойынша нақты қалдық сомасының жылдық 22,1% (Жиырма екі бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде Сатушыға төлем жасалған күні жүргізіледі, бұл кезде жылдағы күндер саны болып 365 күн қабылданады. Осы тармақта көрсетілген сыйақы мөлшерлемесі бекітілген болып есептеледі.

1.4. Лизинг алушы 30 күнтізбелі күн ішінде есептелген сыйақы сомасын төлеу бойынша міндеттемені орындамаған жағдайда Лизинг беруші сыйақы есептеуді тоқтатуға және кез келген уақытта оны қайта жаңартуға құқылы.

1.5. Лизинг затындағы қаржыландыру көзі – Банк тиісті қарыз шартының негізінде Лизинг берушіге берген қарыз.

1.6. Лизинг берушінің сәйкес қарыз шарты бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз етуі үшін Лизинг заты тиісті Қамсыздандыру шартының негізінде Банкке кепілге берілген.

1.7. «Лизинг алушы осы Шартқа қол қою алдында Лизинг затының Банкке Қамтамасыз ету туралы тиісті шарттың негізінде берілгенін, міндеттеменің мөлшері, мерзімі өзгерген және кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемеге ҚР заңнамасына қайшы келмейтін басқа да

(телематическая платформа), построенная на технологии «клиент-сервер» с применением WEB-технологий к каждому транспортному средству в отдельности.

Страховая компания - страховая организация (страховщик) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа, с которым Лизингополучатель заключает Договор страхования на предмет лизинга.

Фиксированная ставка Вознаграждения – ставка Вознаграждения, установленная соглашением Сторон на момент заключения Договора, которая может быть изменена Лизингодателем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных в Договоре, либо по соглашению Сторон, либо может быть заменена на плавающую ставку Вознаграждения по соглашению Сторон.

Финансовый лизинг (далее – лизинг) - вид инвестиционной деятельности, при которой Лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у Продавца и обусловленный Договором Предмет лизинга Лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок не менее трех лет для предпринимательских целей.

1. Предмет Договора и условия вознаграждения

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга с его дальнейшей передачей Лизингополучателю во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок действия Договора. Целью лизинга является передача во временное владение и пользование Лизингополучателю Предмета лизинга с условием его дальнейшей передачи в собственность Лизингополучателя.

1.2. Стоимость Предмета лизинга составляет 135 235 386,00 (Сто тридцать пять миллионов двести тридцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) тенге с учетом НДС. Стоимость предмета лизинга включает в себя расходы по приобретению, доставке, страхованию в пути (если иное не указано в Договоре купли-продажи) Предмета лизинга, таможенные пошлины, сборы, другие расходы и затраты Лизингодателя.

1.3. Начисление вознаграждения производится с даты оплаты Продавцу по Договору купли-продажи за Предмет лизинга в размере 22,1% (Двадцать две целых одна десятых процента) годовых от суммы фактического остатка по основному долгу, исходя из фактического количества дней в месяце, при этом количество дней в году принимается за 365. Ставка вознаграждения, указанная в настоящем пункте, является фиксированной.

1.4. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по выплате суммы начисленного вознаграждения в течение 30 календарных дней, Лизингодатель вправе приостановить начисление вознаграждения и возобновить его начисление в любое время.

1.5. Источник финансирования в форме лизинга – заем, предоставленный Банком Лизингодателю на основании соответствующего договора займа.

1.6. В обеспечение исполнения Лизингодателем обязательств перед Банком по соответствующему договору займа, Предмет лизинга предоставлен в залог Банку на основании соответствующего Договора об обеспечении.

1.7. «Лизингополучатель перед подписанием настоящего Договора был предварительно ознакомлен и согласен с тем, что Предмет лизинга предоставлен в Банку на основании соответствующего Договора об обеспечении, и в случае изменения размера, срока основного и других



өзгерістер енгізілген жағдайда, мұндай өзгерістерге келісім беретінімен, бұдан әрі ешқандай талап-арыз қоймайтынымен келіседі, қажет болған жағдайларда, қамтамасыз ету туралы шартқа қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді, сондай-ақ Лизинг берушінің Лизинг алушыға «Қаржы лизингі» өнімі бойынша толық ақпаратты табыс ететінімен келіседі».

1.8. Лизинг заты Лизинг алушының есебінен мемлекеттік тіркелуі тиіс. Бұл ретте Лизинг алушы уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуді дербес жүзеге асыруға немесе Лизинг берушіден лизинг затын тіркеу бойынша ақылы қызмет алуға құқылы.

2. Есеп айырысу тәртібі

2.1. Лизинг алушы төлеуі тиіс лизингтік төлемдер ай сайын осы Шартта көзделген сомада және мерзімде Лизинг алушының №KZ458562203125778677 (KZT) банктік шотына (бұдан әрі - Лизинг алушының шоты) негізгі борышты, сыйақы бойынша төлемді және өзге де берешекті өтеу есебіне аударылатын төлемдерден тұратын ақшаны салу арқылы жүзеге асырылады. Лизинг алушының шотында ауыртпалық болған жағдайда негізгі борыш, сыйақы және Лизинг алушының басқа да берешегі бойынша ай сайынғы төлемді өтеу үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Лизинг берушінің кассасына немесе Лизинг берушінің «Банк Центр Кредит» АҚ-та ашылған № KZ678562203116347262 (KZT) ағымдағы шотына (бұдан әрі – Лизинг берушінің шоты) қолма-қол ақшалай толықтыруға жол беріледі. Лизинг берушінің келісімімен Лизинг алушы Лизинг төлемдерін оның көмегімен өтем жасалатын Банктің транзиттік шоты арқылы жүргізілуі мүмкін.

2.2. Негізгі борыш пен сыйақы ай сайын өтеледі. Өтеу тәсілі – негізгі борышты тең үлестермен өтеу.

2.3. Лизингтік төлемдер Шарттың 2-қосымшасында көрсетілген және Тараптар Лизинг затын қабылдау-өткізу актісіне қол қойғаннан кейін немесе Лизинг беруші Сатушыға Лизинг затының құнын төлегеннен кейін қол қоятын Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесіне сәйкес төленеді.

2.4. Егер негізгі борыш және/немесе сыйақы сомасын төлеу мерзімі жұмыс істемейтін күнге түссе, онда төлем келесі жұмыс күні жүргізіледі. Бұл кезде сыйақы ақша Лизинг берушінің шотына нақты аударылған күнге дейін есептеледі.

2.5. Лизинг алушы берешекті өтеу есебіне төлейтін сомаларды Лизинг беруші берешекті өтеу үшін келесі кезеңдікпен жұмсайды: (1) осы Шартта көзделген Лизинг берушінің комиссиясының сомасы; кейін (2) сыйақы сомасы; кейін (3) негізгі борыш сомасы.

Негізгі борышты қайтару, сонымен қатар осы Шартта көзделген өзге төлемдерді төлеу бойынша мерзімінен кешіктірілген берешек туындаған жағдайда, Лизинг беруші осы Шарт бойынша төлейтін сомалар келесі кезектілікпен берешекті өтеу үшін жұмсалады: (1) Лизинг алушының / кепіл берушінің / кепілгердің осы Шарт бойынша және/немесе Қамсыздандыру шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамағанына немесе тиісті дәрежеде орындамағанына байланысты Лизинг беруші көтерген шығыстар сомасы; (2) тұрақсыздық айыбы

изменений обязательства, обеспеченного залогом, не противоречащих законодательству РК, дает согласие на такие изменения, в дальнейшем претензий иметь не будет, и в необходимых случаях, обязуется подписать дополнительное соглашение к договору об обеспечении, а также Лизингодателем представлена Лизингополучателю полная информация по продукту «Финансовый лизинг».

1.8. Предмет лизинга подлежит государственной регистрации за счет Лизингополучателя. При этом Лизингополучатель вправе самостоятельно осуществить государственную регистрацию в уполномоченном органе либо получить платную услугу от Лизингодателя по регистрацию предмета лизинга.

2. Порядок расчетов

2.1. Лизинговые платежи, подлежащие оплате Лизингополучателем осуществляется путем внесения денег на банковский счет Лизингополучателя №KZ458562203125778677 KZT) (далее – Счет Лизингополучателя), (через кассу, удаленный терминал и т.д.) ежемесячно в сумме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, состоящие из платежей в счет погашения основного долга, платежей по вознаграждению и иной задолженности. В случае наличие обременения на счете Лизингополучателя допускается пополнение наличными деньгами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в кассу Лизингодателя, или в безналичном порядке текущего счета Лизингодателя № KZ678562203116347262(KZT), открытый в АО «Банк Центр Кредит» (далее – Счет Лизингодателя) для осуществления погашения ежемесячного платежа по основному долгу, вознаграждению и иной задолженности Лизингополучателя. С согласия Лизингодателя Лизинговые платежи также могут осуществляться Лизингополучателем через транзитный счет Банка, посредством которого производится погашение.

2.2. Погашение основного долга и вознаграждения осуществляется ежемесячно. Метод погашения - погашение основного долга равными долями.

2.3. Лизинговые платежи осуществляются согласно Графику погашения основного долга и вознаграждения, указанному в Приложении №2 к Договору, и подписываемому Сторонами после подписания акта приема-передачи Предмета лизинга либо после оплаты Лизингодателем Продавцу стоимости Предмета лизинга.

2.4. Если срок уплаты суммы основного долга и/или вознаграждения выпадает на нерабочий день, то уплата производится на следующий рабочий день. При этом вознаграждение будет начисляться до даты фактического зачисления денег на счет Лизингодателя.

2.5. Суммы, выплачиваемые Лизингополучателем в счет погашения задолженности, направляются Лизингодателем на погашение задолженности в следующей очередности: (1) сумма комиссий Лизингодателя, предусмотренных настоящим Договором; затем (2) сумма вознаграждения; после чего (3) сумма основного долга.

В случае образования просроченной задолженности по возврату основного долга, а также уплате иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, суммы, выплачиваемые Лизингополучателем по настоящему Договору, направляются Лизингодателем на погашение задолженности в следующей очередности: (1) сумма издержек, понесенных Лизингодателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем/залогодателем/гарантом своих обязательств по настоящему Договору и/или Договору по обеспечению;



(айыппұл, өсімпұл) сомасы; (3) Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерін тиісті түрде орындамауының салдарынан Лизинг берушінің шығыстарын, соның ішінде Лизинг затын сақтандыру, бюджетке салық міндеттемелерін төлеу, оны күтіп ұстау, жөндеу, Лизинг затын уәкілетті органда тіркеу бойынша, сондай-ақ Лизинг затын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс істеуге қабілетті күйге келтіруге тікелей байланысты басқа да шығыстарды, Лизинг берушінің тарифтерінде көзделген мерзімінен кешіктірілген комиссиялар сомасын өтеу; (4) мерзімінен кешіктірілген сыйақы сомасы; (5) мерзімінен кешіктірілген негізгі борышқа есептелген сыйақы сомасы; (6) мерзімінен кешіктірілген негізгі борыш сомасы; (7) Лизинг берушінің тарифтерінде көзделген комиссия сомасы; (8) есептелген сыйақы сомасы; (9) негізгі борыш сомасы.

Мерзімінен кешіктірілген негізгі борышқа сыйақы негізгі борыш мерзімінен кешіктірілген күннен кейінгі келесі күннен бастап есептеледі. Лизинг беруші осы шарт бойынша берешекті өтеу кезектілігін өз бетінше белгілеуге / өзгертуге құқылы, Лизинг алушы мұнымен сөзсіз келіседі.

2.6. Лизинг алушының міндеттемелерін толық көлемде немесе ішінара мерзімінен бұрын орындауына оның өтініші, Лизинг берушінің тиісті жазбаша келісімі болған кезде, сонымен қатар Лизинг алушы өтем жасау күні біржолғы төлеммен негізгі борыш қалдығы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеген кезде және Лизинг алушы Лизинг берушінің осындай мерзімінен бұрын орындауға байланысты барлық шығыстар мен залалды (оған қоса салықтар, Лизинг берушіні қаржыландыратын ұйымдардың сыйақылары және т.б.) толық өтеген жағдайда рұқсат беріледі.

2.7. Лизинг алушының бастамасымен Лизинг затын ұсыну (лизинг нысанында қаржыландыру) талаптарын өзгертуге Лизинг берушінің алдын ала жазбаша келісімі болған кезде және Лизинг алушы қаржыландыру талаптарын өзгерту болжанған күнге дейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Лизинг алушы төлеуі тиіс Лизинг сомасының 1% мөлшерінде қаржыландыру талаптарын өзгерту үшін комиссия төлеген жағдайда рұқсат етіледі.

3. Лизинг алушы міндеттемелерін орындамаған/ тиісті дәрежеде орындамаған кезде қабылданатын шаралар және Тараптардың жауапкершілігі

3.1. Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда Лизинг беруші:

Лизинг алушының есебінен Лизинг затын мерзімінен бұрын қайтаруды немесе Лизинг алушының Шартта көзделген лизингтік барлық мерзімі үшін барлық лизингтік төлемдерді мерзімінен бұрын төлеуін талап етуге құқылы. Лизинг заты Лизинг берушіге қалыпты тозу нормалары есепке алынып, Лизинг алушыға берілген күйінде қайтарылуы қажет.

2) Лизинг алушының кез келген банкте ашылған банктік шотын тікелей дебеттеу арқылы Лизинг алушының берешек сомасын және келтірілген залал сомасын алуға құқылы.

3.2. Лизинг беруші келесі жағдайларда осы Шартта көзделген есептелген сыйақымен, комиссиялармен және Лизинг берушінің тарифтерімен және Лизинг алушыға тиесілі өзге сомалармен Лизинг алушының берешек сомасын толық көлемде өндіріп алуға құқылы:

(2) сумма неустоек (штрафы, пени); (3) возмещение расходов Лизингодателя вследствие ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору, в т.ч. по страхованию Предмета лизинга, по уплате налоговых обязательств в бюджет, его содержанию, ремонту, регистрации Предмета лизинга в уполномоченных органах, а также любых других расходов, непосредственно связанных с приобретением, поставкой Предмета лизинга и приведением его в рабочее состояние сумма просроченных комиссий, предусмотренных тарифами Лизингодателя; (4) сумма просроченного вознаграждения; (5) сумма вознаграждения, начисленного на просроченный основной долг; (6) сумма просроченного основного долга; (7) сумма комиссий, предусмотренных тарифами Лизингодателя; (8) сумма начисленного вознаграждения; (9) сумма основного долга.

Вознаграждение на просроченный основной долг начисляется со дня, следующего за днем выхода на просрочку основного долга. Лизингодатель вправе самостоятельно определять/изменять очередность погашения задолженности по настоящему Договору, с чем Лизингополучатель безусловно согласен.

2.6. Досрочное исполнение Лизингополучателем обязательств в полном объеме или частично допускается при наличии его заявления, соответствующего письменного согласия Лизингодателя, а также при уплате Лизингополучателем штрафа в размере 10% от суммы остатка основного долга единовременным платежом в день погашения, и при условии полного возмещения Лизингополучателем всех расходов и убытков Лизингодателя, связанных с таким досрочным исполнением (включая налоги, вознаграждение организаций, финансирующих Лизингодателя, и пр.).

2.7. Изменение условий предоставления (финансирование в форме лизинга) Предмета лизинга по инициативе Лизингополучателя допускается при наличии предварительного письменного согласия Лизингодателя и при условии оплаты Лизингополучателем комиссии за изменение условий финансирования в размере 1% от Суммы лизинга, подлежащей оплате Лизингополучателем в течение 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты изменения условий финансирования.

3. Меры, принимаемые при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Лизингополучателем и ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору Лизингодатель вправе:

1) потребовать досрочного возврата Предмета лизинга за счет Лизингополучателя либо досрочной оплаты Лизингополучателем всех лизинговых платежей за весь срок лизинга, предусмотренных Договором. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в том состоянии, в котором он был передан Лизингополучателю с учетом норм естественного износа;

2) изъять сумму задолженности Лизингополучателя и сумму причиненных убытков путем прямого дебетования банковского счета Лизингополучателя, открытого в любых банках.

3.2. Лизингодатель вправе досрочно предъявить к взысканию в полном объеме сумму задолженности Лизингополучателя вместе с начисленным вознаграждением, комиссиями, предусмотренными настоящим Договором и тарифами Лизингодателя, и иными суммами, причитающимися с Лизингополучателя по настоящему Договору, в следующих случаях:



- Дефолт, Кросс-дефолт орын алған кезде немесе олардың туындауына нақты қауіп төнген кезде;
- Лизинг алушыда осы Шарт бойынша кезекті төлемді төлеуге ақшасы болмаған кезде және ақшаның түсу перспективасы болмаған кезде;
- Лизинг заты жойылған (жоғалған) немесе Лизинг беруші жауап бермейтін жағдайлар бойынша бүлінген (оның жай-күйінің нашарлауы) кезде;
- қосымша қамсыздандыру жойылған немесе лизинг беруші жауап бермейтін жағдайлар бойынша оның талаптары нашарлаған кезде;
- осы Шарт жасалған кезде Лизинг алушы Лизинг берушіге шынайы емес мәліметтер берген кезде;
- Лизинг алушы Лизинг берушіге қосымша қамсыздандыруға үшінші тұлғалардың құқықтары туралы ескертпеген кезде;
- Лизинг берушімен келісімге алмай, Лизинг алушының ұйымдық-құқықтық нысаны, құрылтайшыларының / қатысушыларының құрамы, Лизинг алушының капиталының құрылымы өзгерген кезде, Лизинг алушының таратылуы, банкрот болуы, оған қоса оңалу және т.б. процедуралары салдарынан Лизинг алушының қызметі тоқтаған кезде;
- Лизинг берушінің пікірінше Лизинг алушының төлем жасау қабілеттілігіне және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындау мүмкіндігіне кері әсер етуі мүмкін өзге жағдайларда.

3.3. Егер Лизинг беруші жазбаша хабарламада басқа мерзім көрсетпесе, Лизинг алушы Лизинг берушінің осы Шарт бойынша берешек сомасын мерзімінен бұрын қайтару туралы талабын Лизинг беруші Лизинг алушыға жазбаша хабарлама жөнелту арқылы осындай талапты ұсынған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орындауы тиіс.

3.4. Негізгі борыш пен сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда Лизинг алушы Лизинг берушіге мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін уақытылы төленбеген негізгі борыш пен сыйақы сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.5. Шарттың 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7-тармақтарында көзделген міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда Лизинг алушы мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін уақытылы төленбеген соманың 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.6. Шарттың 5.2.14., 5.2.16., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.24., 5.2.28., 5.2.29., 5.2.30. - тармақшаларында көзделген міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда, Лизинг алушы міндеттемелерді орындауды мерзімінен кешіктірілген және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған әрбір күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.7. Лизинг алушы Лизинг затын қабылдау және қабылдау-өткізу актісіне қол қою мерзімін бұзған жағдайда, ол Лизинг берушіге мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.8. Лизинг алушы Шарт бойынша өзге міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, ол Лизинг берушіге міндеттемелерді (егер мұндай міндеттемені орындау мерзімі белгіленсе) орындамаған әр күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл немесе Лизинг сомасының 1% мөлшерінде айыппұл төлейді, сонымен қатар сәйкес талап ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

- при наступлении Дефолта, Кросс-дефолта, либо реальной угрозы их наступления;
- при отсутствии у Лизингополучателя денег для погашения очередного платежа по настоящему Договору, и отсутствии перспектив их поступления;
- при гибели (утрате) Предмета лизинга или повреждении (ухудшении его состояния) по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает;
- при утрате дополнительного обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает;
- предоставления Лизингополучателем Лизингодателю недостоверных сведений при заключении настоящего Договора;
- не предупреждения Лизингополучателем Лизингодателя о правах третьих лиц на дополнительное обеспечение;
- при изменении организационно-правовой формы Лизингополучателя, состава учредителей/участников (акционеров) Лизингополучателя, структуры капитала Лизингополучателя, прекращения деятельности Лизингополучателя вследствие ликвидации, банкротства Лизингополучателя, включая реабилитационные процедуры, и т.д., без согласования с Лизингодателем;
- в иных случаях, которые, по мнению Лизингодателя, могут негативно отразиться на платежеспособности Лизингополучателя и возможности надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Требования Лизингодателя о досрочном возврате суммы задолженности по настоящему Договору должны быть исполнены Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Лизингодателем таких требований путем направления Лизингополучателю письменного уведомления, если иной срок не определен Лизингодателем в данном письменном уведомлении.

3.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате основного долга и вознаграждения Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от суммы неуплаченного в срок основного долга и вознаграждения, за каждый день просрочки исполнения.

3.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7. Договора, Лизингополучатель уплачивает пеню в размере 0,5% от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки платежа.

3.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 5.2.14., 5.2.16., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.24., 5.2.28., 5.2.29., 5.2.30. Договора, Лизингополучатель уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы Лизинга за каждый день просрочки неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства.

3.7. В случае нарушения Лизингополучателем срока приема Предмета лизинга и подписания акта приема-передачи, он уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от Суммы лизинга, за каждый день просрочки.

3.8. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем прочих обязательств по Договору, он уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от Суммы лизинга, за каждый день неисполнения обязательства (если такое обязательство имеет срок исполнения), либо штраф в размере 1% от Суммы лизинга (если нарушенное обязательство не имеет срока исполнения), а также



Лизинг алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты туындаған Лизинг берушінің барлық шығыстары мен залалын өтеуге міндетті.

3.9. Егер Лизинг алушының Лизинг затын дұрыс пайдаланбауы немесе үшінші тұлғалардың оған залал келтіруі салдарынан техникалық сипаттамаларында негізделген мерзімінен бұрын Лизинг заты істен шыққан кезде, Лизинг алушы Лизинг берушінің сәйкес хабарламасын алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге Шартта көзделген барлық лизингтік төлемдерді төлеуге, сонымен қатар Лизинг берушінің Шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты барлық шығыстары мен залалын (оған қоса салықтарды, Лизинг берушінің қаржыландыратын қаржы институттарының сыйақысын және т.б.) өтеуге міндеттенеді.

3.10. Лизинг алушы Шарттың 5.2-тармағының 5.2.1. және 5.2.3-тармақшаларын орындамаған кезде, егер мұндай құқық Сатып алу-сату шартында көзделсе Лизинг беруші Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг затының құнын төлеуге және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауға құқылы.

3.11. Лизинг беруші Шарттың 8.6-тармағын орындамағаны үшін жауап береді және Лизинг берушіге осындай орындамаудан туындаған барлық шығыстар мен залалды өтейді.

3.12. Лизинг алушының бастамасымен Шарт мерзімінен тоқтатылған немесе бұзылған кез келген жағдайда, Лизинг алушы негізгі борыш қалдығы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді және Шартты осындай мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұзуға байланысты барлық шығыстарды және залалды (оған қоса салықтарды, Лизинг берушінің қаржыландыратын ұйымдардың сыйақысын және т.б.) Лизинг берушіге өтейді.

3.13. Сатушы Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг затын жеткізуге қатысты міндеттемені орындаған сәттен бастап, Лизинг затын техникалық құжаттамада көзделген көлемде пайдалануға болмайтын жағдайға әкеп соқтырған, Лизинг затының жойылуына, жоғалуына, бүлінуіне, мерзімінен бұрын қирауына, ұрлануына және оны монтаждау, жинау немесе пайдалану кезінде жіберілген ағаттықтарға байланысты тәуекелдер және басқа да мүлкілік тәуекелдер үшін Лизинг алушы жауап береді.

3.14. Лизинг берушіге айтарлықтай залал келтірген, Лизинг затын қасақана жою және/немесе бұзу, сонымен қатар Лизинг затын ұрлау немесе алдау не сенімді теріс пайдалану арқылы Лизинг затын а құқықтарды сатып алу жағдайлары орын алған кезде, Лизинг алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қылмыстық жауапкершілік көтереді.

3.15. Өсімпұлдың және/немесе айыппұлдың төленуі Лизинг алушыны Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

4. Тараптардың құқықтары

4.1. Лизинг берушінің құқықтары:

4.1.1. Лизинг берушінің операцияларын қаржыландыру көздері және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары өзгерген жағдайда қаржылық тәуекелдерді азайту мақсатында, Лизинг алушыға ол жөнінде осындай өзгерістер күшіне енген күннен кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын хабарлап, Шартқа сәйкес өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы қосымша келісім жобасын қоса тіркеп, Шарттың талаптарын, оған қоса баланстық және/немесе өзге ішкі

возместить все расходы и убытки Лизингодателя, возникшие в связи с неисполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования.

3.9. Если Предмет лизинга выбывает из рабочего состояния раньше срока, обусловленного его техническими характеристиками вследствие его неправильной эксплуатации Лизингополучателем либо причинением вреда третьими лицами, Лизингополучатель обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Лизингодателя выплатить последнему все лизинговые платежи, предусмотренные Договором, а также возместить все расходы и убытки Лизингодателя, связанные с досрочным прекращением Договора (включая налоги, вознаграждение финансовых институтов, финансирующих Лизингодателя и пр.).

3.10. При невыполнении Лизингополучателем обязательств, предусмотренных подпунктами 5.2.1. и 5.2.3 пункта 5.2. Договора, Лизингодатель вправе не осуществлять оплату стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи, если такое право предусмотрено в Договоре купли-продажи, и не выполнять обязательства по настоящему Договору.

3.11. Лизингополучатель несет полную ответственность за неисполнение пункта 8.6. Договора и возмещает Лизингодателю все расходы и убытки, вызванные таким неисполнением.

3.12. В любом случае досрочного прекращения или расторжения Договора по инициативе Лизингополучателя, последний оплачивает штраф в размере 10% от суммы остатка основного долга и возмещает все расходы и убытки Лизингодателя, связанные с таким досрочным прекращением и расторжением Договора (включая налоги, вознаграждение организации, финансирующих Лизингодателя, и пр.).

3.13. С момента выполнения Продавцом обязательств по поставке Предмета лизинга по Договору купли-продажи ответственность за риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, преждевременной поломкой, хищением Предмета лизинга и допущенными просчетами при его монтаже, сборке или эксплуатации, приведшие к невозможности его использования в объеме, предусмотренном технической документацией, и иные имущественные риски, несет Лизингополучатель.

3.14. В случае умышленного уничтожения и/или повреждения Предмета лизинга, причинившего значительный ущерб Лизингодателю, а также хищения Предмета лизинга или приобретение права на Предмет лизинга путем обмана или злоупотребления доверием, Лизингополучатель несет уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

3.15. Уплата пени и/или штрафов не освобождает Лизингополучателя от исполнения обязательств по Договору.

4. Права Сторон

4.1. Лизингодатель вправе:

4.1.1. В целях уменьшения финансовых рисков в случае изменения источника финансирования операций Лизингодателя и/или требований законодательства Республики Казахстан, изменять условия Договора, включая балансовые и/или иные внутренние счета, размер ставки вознаграждения и/или комиссий и/или неустойки (пени, штрафов), либо изменения графика погашения основного долга и вознаграждения (лизинговых платежей), включая изменение сроков погашения, уведомив



шоттардың талаптарын, сыйақы мөлшерлемесінің және/немесе комиссияның және/немесе тұрақсыздық айыбының (өсімпұл, айыппұл) мөлшерін азайту немесе негізгі борыш пен сыйақыны (лизингтік төлемдерді) өтеу кестесін өзгерту, оған қоса өтеу мерзімін өзгерту;

4.1.2. Лизинг затының мақсатына сай пайдалануына бақылау жасау.

4.1.3. Әр қаржы жылы бойынша қаржылық есептілікті (баланс және пайда мен залал туралы есеп) ұсынуды талап ету.

4.1.4. Кез келген уақытта Лизинг затының болуын, санын, жай-күйін, пайдалану және сақтау талаптарын тексеру, бұл кезде Лизинг алушыға 2 (үш) күнтізбелік күн бұрын жоспарлы тексеру туралы хабарлау. Лизинг берушінің осындай тексеруге, соның ішінде Лизинг заты орналасқан жерге баруға байланысты шығыстарын Лизинг алушы көтереді.

4.1.5. Лизинг алушы сақтандыру бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Лизинг затын өз бетінше сақтандыру, бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушіге сақтандыруға байланысты барлық шығыстарды өтеуі тиіс.

4.1.6. Лизинг затының жай-күйіне, Лизинг алушының өз міндеттемелерін орындауына бақылау жасау үшін жылына 2 (екі) рет осындай бақылау жасау үшін мамандандырылған ұйымдарды тарту. Бақылау жасауға, соның ішінде мамандандырылған ұйымның қызметі төлем жасауға байланысты шығыстарды Лизинг алушы өтейді.

4.1.7. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны (лизингтік төлемдер) өтеу мерзімін кешіктірілгені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептеуді біржақты тәртіппен тоқтату және жаңарту

4.1.8. Шарттың қолданыс мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізілген жағдайда, оның нәтижесінде Лизинг беруші мүлкті қаржы лизингіне тапсыруға байланысты қосымша салықтар және/немесе мемлекеттің пайдасына өзге төлемдер төлеуі тиіс болса, ол Лизинг алушыға хабарлап, қосымша төленетін салықтардың және/немесе өзге төлемдердің сомасына пропорционалды түрде лизингтік төлем сомасын біржақты тәртіппен ұлғайтуға құқылы.

4.1.9. Алдын ала төлем сомасын осы Шарт бойынша берешекті өтеу үшін жұмсау.

4.1.10. Кросс-дефолт орын алған жағдайда Лизинг алушыдан осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап ету, сонымен қатар тиісті Қамсыздандыру шарттарына сәйкес Лизинг берушіге берілген қамсыздандыруға өндіріп алу қолдануға және/немесе қамсыздандыру бойынша Лизинг берушіге берілген өзге құқықтарды пайдалануға құқылы.

4.2. Лизинг алушының құқықтары:

4.2.1. Шартта белгіленген талаптармен Лизинг затын иелену және пайдалану.

4.2.2. Лизинг берушінің жазбаша келісімімен Лизинг затын жақсарту. Лизинг алушы жүзеге асырған бөлінбейтін жақсартулардың құнын Лизинг беруші өтемейді.

4.2.3. Лизинг заты пайдаланылған нақты мерзім үшін қалған негізгі борыш пен сыйақы сомасын мерзімінен бұрын өтеу, сонымен қатар Шартқа сәйкес барлық комиссияларды және/немесе айыппұлдарды төлеу арқылы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға байланысты салықтық міндеттемелер сомасын өтеу.

5. Тараптардың міндеттері

5.1. Лизинг берушінің міндеттері:

об этом Лизингополучателя не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления таких изменений в силу с приложением проекта дополнительного соглашения к Договору о внесении соответствующих изменений и/или дополнений в Договор.

4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Предмета лизинга.

4.1.3. Требовать предоставления ему финансовой отчетности (баланс и отчет о прибыли и убытках) по каждому финансовому году.

4.1.4. В любое время проверить наличие, количество, состояние, условия эксплуатации и хранения Предмета лизинга, при этом уведомив Лизингополучателя о предстоящей плановой проверке за 3 (три) календарных дня. Расходы Лизингодателя, связанные с такими проверками, в т.ч. выездом на место нахождения Предмета лизинга, несет Лизингополучатель.

4.1.5. Самостоятельно застраховать Предмет лизинга в случае неисполнения Лизингополучателем своих обязательств по страхованию Предмета лизинга, при этом Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателю, связанные со страхованием.

4.1.6. Привлечь для контроля состояния Предмета лизинга, выполнения Лизингополучателем своих обязательств - специализированные организации для осуществления такого контроля 2 (два) раза в год. Расходы, связанные с осуществлением контроля, в т.ч. по оплате услуг специализированной организации, несет Лизингополучатель.

4.1.7. В одностороннем порядке приостанавливать и возобновлять начисление неустойки (штрафов, пени) за просрочку погашения основного долга и/или вознаграждения (лизинговых платежей).

4.1.8. В течение срока действия Договора, в случае изменения законодательства Республики Казахстан, в результате которого Лизингодатель должен будет выплачивать дополнительные налоги и/или иные платежи в пользу государства, связанные с передачей имущества в финансовый лизинг, он вправе в одностороннем порядке увеличить сумму лизинговых платежей пропорционально сумме дополнительно выплачиваемых налогов и/или иных платежей, с уведомлением Лизингополучателя.

4.1.9. Сумму авансового платежа направить на погашение задолженности по настоящему Договору.

4.1.10. В случае наступления Кросс-дефолта и Дефолта, потребовать от Лизингополучателя досрочного исполнения всех имеющихся обязательств по настоящему Договору, а также обратиться с иском о взыскании обеспечения, предоставленного Лизингодателю согласно соответствующим Договорам по обеспечению и/или воспользоваться иными правами, предоставленными Лизингодателю по обеспечению.

4.2. Лизингополучатель вправе:

4.2.1. Владеть и пользоваться Предметом лизинга на условиях, оговоренных в Договоре.

4.2.2. Производить улучшения Предмета лизинга с письменного согласия Лизингодателя. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Лизингополучателем, возмещению Лизингодателем не подлежит.

4.2.3. Произвести досрочное погашение оставшейся суммы основного долга и вознаграждения за фактический срок использования Предмета лизинга, а также возместить суммы налоговых обязательств, связанные с досрочным расторжением Договора с уплатой всех комиссий и/или штрафов согласно условиям Договора.

5. Обязанности Сторон

5.1. Лизингодатель обязан:

5.1.1. Сатушыдан Лизинг алушы таңдаған меншігіне Лизинг затын сатып алу және оны Шартта көзделген талаптармен Лизинг алушыға беру.

5.1.2. Лизинг алушы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін тиісті түрде орындаған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Лизинг затына қатысты меншік құқығының Лизинг алушыға өтуін растайтын сәйкес құжаттарға қол қою арқылы Лизинг алушыға Лизинг затына қатысты меншік құқығын беру.

5.1.3. Лизинг затының жаңа Лизинг алушыға иеленуге және пайдалануға берілгені туралы Сатушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша осылай берілген кезден бастап бір ай мерзімде жазбаша хабарлау (Сатушы мен Лизинг беруші арасында жасалатын лизинг затын сатып алу туралы екі жақты шарт/келісімшарт жасасқан кезде осы тармақты көрсету);

5.1.4. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы заңына сәйкес мәліметтер мен ақпаратты хабарлау.

5.2. Лизинг алушының міндеттері:

5.2.1. Лизинг берушіге Шартқа қол қойған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг берушінің шотына ҚҚС есепке алғанда 33 808 846,50 (Отыз үш миллион сегіз жүз сегіз мың сегіз жүз қырық алты) теңге 50 тиын мөлшерінде алдын ала төлем жасау.

5.2.2. Сақтандыру компаниясымен жасалған Лизинг затын сақтандыру шартына қол қою арқылы лизинг затын сақтандыру, Сақтандыру шарты бойынша пайда алушы Банк болып табылады.

5.2.3. Шартқа қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге «Банк Центр Кредит» АҚ-та ашылған №KZ678562203116347262(KZT) шотқа ҚҚС-ны есепке алғанда 0,00 теңгені құрайтын Қаржыландыру сомасының 0% мөлшерінде лизингті ұйымдастырғаны үшін комиссия төлеу.

5.2.3.1. «Даму» ҚДҚ» АҚ субсидиялау бөлігінде бас тартқан жағдайда, қаржыландыру сомасынан 1% мөлшерінде лизингті ұйымдастырғаны үшін комиссия төлеу.

5.2.4. Лизинг алушының осы Шарттың талаптарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын бұзуы салдарынан мемлекеттік органдарға кез келген айыппұлды, өсімпұлды және өзге төлемдерді төлеуге байланысты шығыстарды өтеу.

5.2.5. Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шығыстар туындаған сәттен бастап Қабылдау-өткізу актісі бойынша Лизинг заты берілген сәтке дейінгі кезең үшін Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг берушінің Сатушыға жұмсаған нақты шығыстары сомасынан сыйақы сомалары есептелген кезде туындайтын ҚҚС сомасын өтеу (мұндай жағдай туындаған жағдайда).

5.2.6. Лизинг берушіден мұндай қорытындыға қатысты жазбаша сауалды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг затына қатысты Тәуелсіз бағалаушы компанияның қорытындысын ұсыну. Лизинг беруші Тәуелсіз бағалаушы компанияның қорытындысына тапсырыс беруші ретінде өз бетінше ұсыныс берген жағдайда Лизинг алушы Лизинг берушіден осындай жазбаша талапты алған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Тәуелсіз бағалаушы компаниядан қорытынды алуға байланысты барлық шығыстарды Лизинг берушіге өтеуге міндетті.

5.2.7. Лизинг беруші ұсынған, Шартқа жасалған қосымша келісімге оны алған күні қол қою немесе Лизинг берушімен келісу арқылы Лизинг

5.1.1. Приобрести в собственность у Продавца Предмет лизинга, выбор которых осуществлен Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора.

5.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента надлежащего исполнения Лизингополучателем всех обязательств по Договору, передать Лизингополучателю право собственности на Предмет лизинга путем подписания соответствующих документов, подтверждающих переход права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю.

5.1.3. Уведомить письменно продавца о том, что предмет лизинга передан во владение и пользование новому лизингополучателю, в месячный срок с момента такой передачи по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан (указать данный пункт при заключении двустороннего Договора/Контракта о приобретении предмета лизинга, заключаемого между Продавцом и Лизингодателем);

5.1.4. Сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения и информацию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2. Лизингополучатель обязан:

5.2.1. Оплатить Лизингодателю авансовый платеж в размере 33 808 846,50 (Тридцать три миллиона восемьсот восемь тысяч восемьсот сорок шесть) тенге 50 тиын с учетом НДС в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора, на Счет Лизингодателя.

5.2.2. Застраховать Предмет лизинга путем подписания Договора страхования Предмета лизинга со Страховой компанией Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк.

5.2.3. Оплатить Лизингодателю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора, комиссию за организацию лизинга в размере 0% от Суммы финансирования с учетом НДС, что составляет 0,00 тенге на Счет №KZ678562203116347262(KZT) в АО «Банк Центр Кредит».

5.2.3.1. В случае отказа АО «ФРП Даму» в части субсидирования, уплатить комиссию за организацию лизинга в размере 1% от суммы финансирования.

5.2.4. Возместить расходы, связанные с выплатой любых штрафов, пени и иных платежей государственным органам, вызванных нарушением Лизингополучателем условий настоящего Договора и/или норм действующего законодательства Республики Казахстан.

5.2.5. Возместить Лизингодателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Лизингодателя, сумму НДС, возникающую при начислении сумм вознаграждения от суммы фактических расходов Лизингодателя Продавцу по Договору купли-продажи, за период с момента возникновения таких расходов до момента передачи Предмета лизинга по Акту приема-передачи. /в случае возникновения такого/

5.2.6. Предоставить заключение Независимой Оценочной компании на Предмет лизинга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Лизингодателя письменного запроса на такое заключение. В случаях, когда Лизингодатель самостоятельно выступил заказчиком заключения Независимой оценочной компании на Предмет лизинга, Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателю, связанные с получением заключения Независимой Оценочной компании в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Лизингодателя такого письменного требования.

5.2.7. Подписать предоставленное Лизингодателем дополнительное соглашение к Договору в день его получения, либо, по согласованию с



сомасына қоспай-ақ Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг беруші көтерген шығындарды біржолғы төлеммен аудару.

5.2.8. Лизинг берушінің алдында Шарт бойынша барлық міндеттемелерін толық көлемде орындағаннан кейін Лизинг затын уақытша иеленуге және пайдалануға қабылдау және Лизинг затын өз меншігіне сатып алу.

5.2.9. Шартта және Сатып алу-сату шартында көзделген тәртіппен Лизинг затын қабылдау және оны қызметтік мақсатына сәйкес пайдалану.

5.2.10. Шартта көзделген мөлшерде және тәртіппен лизингтік төлемдерді уақытылы төлеу.

5.2.11. Қалыпты тозуды есепке ала отырып, Лизинг затын Лизинг беруші берген күйінде ұстау.

5.2.12. Лизинг затын күтіп ұстауды (соның ішінде қажет болған кезде Лизинг затына байланысты коммуналдық төлемдерді төлеу бойынша), техникалық және сервистік қызмет көрсетуі өз есебінен жүргізу, сонымен қатар барлық салықтық төлемдерді және Лизинг берушінің Лизинг затына қатысты меншік құқығына және Лизинг алушының Лизинг затын пайдалануына байланысты барлық өзге төлемдерді жүзеге асыру (Лизинг берушіге өтеу).

5.2.13. Ағымдағы жай-күйін, сақталуын және пайдалану талаптарын тексеру үшін Лизинг берушіге Лизинг затын кедергісіз пайдалануға рұқсат беру.

5.2.14. Лизинг берушіге тоқсан сайын бухгалтерлік балансты, статистикалық есепті және Лизинг беруші сұратқан өзге қаржылық құжаттарды ұсыну, сонымен қатар Лизинг беруші сәйкес сауалды жолдаған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Лизинг затының болуын, жай-күйін, сақталуын және пайдалану талаптарын растайтын құжаттарды ұсыну.

5.2.15. Лизинг затын сублизингке бермеу.

5.2.16. Лизинг затына меншік құқығының өтуін тіркеуді өз есебінен жүзеге асыру.

5.2.17. Лизинг берушінің жазбаша келісімінсіз келесі әрекеттерді жүзеге асырмау: 1) қайта ұйымдастыруды, қайта тіркелуді жүзеге асыру, өз атауын, орналасқан жерін немесе құрылтайшыларының / қатысушыларының (акционерлерінің) құрамын өзгерту; 2) кез келген келісімдер жасау, оның күшімен Лизинг алушының бизнесі немесе операциялары үшінші тұлғалар тарапынан басқарылады; 3) атқарушы органның құрамын, сонымен қатар басқарушы және лауазымды жұмыскерлердің құрамын өзгерту; 4) Лизинг затын сатып алу тікелей байланысты болатын кез келген ұқсас қызметті құру және оны дамытуға көмектесу; 5) жарғылық капиталдағы өзгерістер, дивидендтер төлеу, үлестес компаниялардың берешегін қайта қаржыландыру, үлестес компанияларға және Лизинг алушының қызметкерлеріне материалдық немесе қаржылай көмек көрсету, сыртқы ұйымдардан қаржылай көмек алу және т.б. сияқты ірі қаржылық мәмілелер және/немесе бір-біріне байланысты бірнеше мәмілелер жасау; 6) активтерді сатып алу, іске асыру, тапсыру, оған қоса үлестес компанияларға да жабдықты лизингке сатып алу және тапсыру сияқты ірі қаржылық мәмілелер және/немесе бір-біріне байланысты бірнеше мәмілелер жасау.

Мұндай мәмілелерді жасағысы келетіні туралы барлық хабарламаларды

Лизингодателем, перечислить единовременным платежом, понесенные Лизингодателем затраты, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления Лизингодателя, без включения их в Сумму лизинга.

5.2.8. Принять Предмет лизинга во временное владение и пользование и приобрести Предмет лизинга в свою собственность после надлежащего выполнения перед Лизингодателем в полном объеме всех своих обязательств по Договору.

5.2.9. Принять Предмет лизинга в порядке, предусмотренном Договором и Договором купли-продажи, и использовать его только в соответствии с функциональным назначением.

5.2.10. Своевременно оплачивать лизинговые платежи в размере и порядке, установленном Договором.

5.2.11. Поддерживать Предмет лизинга в состоянии, в котором он был ему передан Лизингодателем с учетом естественного износа.

5.2.12. За свой счет осуществлять содержание (в т.ч. оплату коммунальных платежей, связанных с Предметом лизинга, при необходимости), техническое и сервисное обслуживание Предмета лизинга, его текущий и капитальный ремонт, а также осуществлять оплату (возмещение Лизингодателю) всех налоговых и иных платежей, связанных с правом собственности Лизингодателя на Предмет лизинга и использованием Предмета лизинга Лизингополучателем.

5.2.13. Обеспечить Лизингодателю беспрепятственный доступ к Предмету лизинга для проверки текущего состояния, сохранности и условий его эксплуатации.

5.2.14. Предоставлять Лизингодателю ежеквартально бухгалтерские балансы, статистическую отчетность и иные финансовые документы, затребованные Лизингодателем, а также в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Лизингодателем соответствующего запроса, документы, подтверждающие наличие, состояние, сохранность и целевое использование Предмета лизинга.

5.2.15. Не передавать Предмет лизинга в сублизинг.

5.2.16. Произвести за свой счет регистрацию перехода права собственности на Предмет лизинга.

5.2.17. Не совершать без письменного согласия Лизингодателя следующие действия: 1) проводить свою реорганизацию, перерегистрацию, изменение своего наименования, местонахождения, или состава учредителей/участников (акционеров); 2) заключать любые соглашения, в силу чего бизнес или операции Лизингополучателя будут управляться третьей стороной; 3) изменять состав исполнительного органа, а также состав руководящих и должностных работников; 4) создавать или оказывать содействие в развитии любой аналогичной деятельности, непосредственно с которой связано приобретение Предмета лизинга; 5) совершать крупные финансовые сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: изменение в уставном капитале, выплата дивидендов, рефинансирование задолженности аффилированных компаний, оказание материальной или финансовой помощи аффилированным компаниям и сотрудникам Лизингополучателя, получение финансовой помощи от сторонних организаций и др.; 6) совершать крупные инвестиционные сделки и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как: приобретение, реализация, передача активов, включая приобретение и передачу оборудования в лизинг, в том числе и аффилированным компаниям.

Все уведомления о намерении совершить такие сделки составляются



Лизинг алушы жазбаша нысанда жасап, оны Шартта көрсетілген мекенжай бойынша осындай өзгерістер орын алғанға дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Лизинг берушіге жолдайды.

Берілген күні жеке немесе курьер арқылы тапсыру; телекс арқылы жөнелту; тапсырыс хатпен жөнелтілген, Лизинг берушінің Лизинг алушының уәкілетті тұлғасының қолы қойылған хабарламаның түпнұсқасын кейін алуы талабымен факс арқылы жіберу хабарламаның тиісті дәрежеде тапсырылғанын білдіреді.

5.2.18. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Лизинг берушіге Лизинг алушының уәкілетті жұмыскері растаған, осы жұмыскердің аты-жөні және қолы көрсетілген, растау күні белгіленген, Лизинг беруші қажетті деп санайтын көлемде және талдамасымен есепті кезең бойынша қаржылық есептерінің, сонымен қатар аудиторлық есебінің көшірмелерін беру.

5.2.19. Әр есепті кезең аяқталған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Шарттың қолданыс мерзімінде қаржылық жай-күйі бойынша есептілікті және операциялық есептілікті, сонымен қатар операциялар бойынша ай сайынғы есептерді тоқсан сайын ұсыну.

5.2.20. Лизинг берушінің өкілдеріне немесе Лизинг беруші уәкілеттік берген басқа тұлғаларға толық және сөзсіз құқықтар беру, кез келген уақытта Лизинг затын қарау, жай-күйіне, пайдаланылуына және техникалық қызмет көрсетуіне бақылау жасау.

5.2.21. Лизинг берушінің меншігінде Лизинг затының болуына байланысты бюджет алдында салықтық міндеттемелерді көтеру.

5.2.22. Шарт мерзіміне бұрын тоқтатылған / бұзылған жағдайда Лизинг затын өз есебінен демонтаждау және Лизинг беруші көрсеткен орынға жеткізу.

5.2.23. Лизинг берушінің кінәсінен болмаған Шарттың кез келген мерзімінен бұрын тоқтатылуы / бұзылуы жағдайында Лизинг затын Лизинг берушіге бергенге дейін Лизинг сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеу, сонымен қатар Сатушының соманы қайтаруын қамтамасыз ету немесе Лизинг берушіге Сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерін орындамауына байланысты келтірген шығыстарды (оған қоса Лизинг беруші Сатып алу-сату шарты бойынша жүргізген алдын ала төлем сомасын, қаржыландырушы компаниялардың комиссияларын және т.б.) өз бетінше өтеу.

5.2.24. Лизинг берушіден соның ішінде Лизинг беруші Шартқа сәйкес біржақты тәртіппен енгізген өзгерістерді және/немесе толықтыруларды қамтитын, Шартқа жасалған қосымша келісімді алған күні оған қол қою.

5.2.25. GPS жабдығын орнату және оған қызмет көрсету бойынша қызметті ұсынатын ұйыммен өз есебінен, осы Шарт қолданыста болатын мерзімге жасау, бұл кезде Лизинг алушының Лизингтің барлық мерзімі ішінде GPS-мониторинг жүргізу жүйесінің орнатылған жабдығын (оған қоса қозғалтқышты бұғаттау релесі) демонтаждауға, оның жұмысына араласуға немесе оның өшірілуіне / істен шығуына / бұзылуына әкеп соғатын іс-әрекеттерді жасауға құқығы болмайды.

5.2.25.1. Егер GPS-мониторинг жүргізу жүйесімен жабдықталған лизинг нысанын айдап әкету / ұрлау фактісі бойынша Лизинг алушының әрекетінің немесе әрекетсіздігінің нәтижесінде айдап әкету / ұрлау сәтінде

Лизингополучателем в письменной форме и направляются Лизингодателю за 10 (десять) календарных дней до таких изменений по адресу, указанному в Договоре.

Надлежащей передачей уведомления будет считаться: передача лично или курьером, на дату вручения; отправка телексом; передача факсом, при условии последующего получения Лизингодателем оригинала уведомления за подписью уполномоченного лица Лизингополучателя, отправленного заказным письмом.

5.2.18. Предоставлять Лизингодателю не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года копии своих финансовых отчетов за отчетный период, а также аудиторского отчета, заверенные уполномоченным работником Лизингополучателя с отметкой о Ф.И.О. и подписи данного работника с проставлением даты заверения, в таком объеме и с такой детализацией, какой Лизингодатель посчитает необходимым.

5.2.19. Поквартально предоставлять отчетность по финансовому состоянию и операционные отчеты, а также ежемесячные отчеты по операциям во время действия Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного периода.

5.2.20. Предоставлять полное и безоговорочное право представителям Лизингодателя или другим лицам, наделенным полномочиями Лизингодателя, в любое время осматривать, контролировать состояние Предмета лизинга, его эксплуатацию и проведение технического обслуживания.

5.2.21. Нести бремя налоговых обязательств перед бюджетом, связанное с нахождением у Лизингодателя в собственности Предмет лизинга.

5.2.22. За свой счет произвести демонтаж и доставку Предмета лизинга в указанный Лизингодателем пункт в случае досрочного прекращения/расторжения Договора.

5.2.23. В любом случае досрочного прекращения/расторжения Договора не по вине Лизингодателя, оплатить штраф в размере 10% от Суммы лизинга, а также обеспечить возврат Продавцом сумм либо самостоятельно возместить Лизингодателю расходы, понесенные в связи с исполнением своих обязательств по Договору купли-продажи (включая сумму авансового платежа, произведенного Лизингодателем по Договору купли-продажи, комиссии финансирующих организации и др.), до даты передачи Предмета лизинга Лизингодателю.

5.2.24. Подписать в день получения от Лизингодателя предоставленное дополнительное соглашение, содержащее изменения и/или дополнения к Договору, в т.ч. внесенные Лизингодателем в одностороннем порядке в соответствии с Договором.

5.2.25. Заключение с организацией, оказывающей услуги по установке и обслуживанию устройств GPS оборудования, за свой счет, на срок действия настоящего Договора, при этом Лизингополучатель не вправе демонтировать установленное оборудование системы GPS-мониторинга (включая реле блокировки двигателя), вмешиваться в его работу или предпринимать действия, влекущие его отключение/отказ/неисправность/выход из строя в течение всего Срока лизинга.

5.2.25.1. В случае, если по факту угона/хищения Предмета лизинга, оборудованного системой GPS-мониторинга, будет установлено, что в результате действий или бездействий Лизингополучателя, оборудование



жабдықтың бұзылғаны анықталса немесе Лизинг алушының орнатылған GPS-мониторинг жүргізу жүйесін пайдалану арқылы абоненттік қызмет көрсету шарты бойынша абоненттік төлем уақытылы және толық көлемде төлемегені анықталатын болса, нәтижесінде Лизинг нысанын айдап әкетуге/ ұрлауға қарсы іс-қимылдар жасау және кейін оны іздестіру бойынша шаралар жүргізілмесе, осы жағдай Сақтандырушының сақтандыру өтемін төлеуден бас тартуына әкеп соқса, Лизинг алушы Лизинг берушіге Төленбеген төлемдер сомасын өтеуге міндетті.

5.2.25.2. Лизинг беруші келесі жағдайларда Лизинг нысанының қозғалтқышын қашықтан тосқауылдауға құқылы:

1) Лизинг алушы лизинг төлемдерін төлем мерзімінен кешіктірілген 7 (жетінші) күні, сонымен қатар осы Шартта көзделген кез келген өзге төлемдерді кешіктірген жағдайда, Лизинг беруші көтерген шығыстарды жүктеу арқылы Лизинг алушы берешекті төлеген сәтке дейін;

2) осы шартта көзделген міндеттерді орындамаған кезде, бұзушылықтар жойылғанға дейін;

3) Лизинг нысанының сақталуына қауіп туындаған, сонымен қатар Лизинг беруші Лизинг алушының Лизинг нысанын қалыпты техникалық жай-күйінде сақтамағаны, оның тұтынушылық қасиеттерін, оған қоса тауарлық түрін нашарлатқаны туралы ақпаратқа ие болса, қауіп жойылғанға дейін.

5.2.25.3. 5.2.25.2-тармақта көрсетілген бұзушылықтар жойылғаннан кейін Лизинг алушының өтініші бойынша Лизинг нысанының қозғалтқышын бұғаттаудан шығару жүргізіледі.

5.2.25.4. Лизинг берушінің талабы, оның ішінде сыйақы, Қаржылық лизинг шарты бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісті дәрежеде орындамаудан келтірілген залалға жасалатын өтемақы, тұрақсыздық айыппұлдары (айыппұл, өсімпұл), лизинг нысанының күтіміне қажет шығындар, сондай-ақ өндіріп алу шығыстарын өтеу мен басқа да шығындар нақты қанағат алу сәтіндегі шамасында қамтамасыз етіледі.

5.2.26. алып тастау.

5.2.27. Шарт бойынша міндеттемелердің барлық сомасында Клейменов Сергей Николаевич ЖСН 721012050075 жеке кепілдік беру.

5.2.28. Осы Шартқа қол қойылған күні банктік шотты тікелей дебеттеу туралы келісімге қол қою, оған сәйкес Лизинг алушы Лизинг берушіге кез келген банктік шоттарынан Лизинг берушінің ақшаны алуына, осы Шарттың талаптарына және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына байланысты, оларды бұзған жағдайда Лизинг алушының алдындағы ақшалай міндеттемелерін өтеу үшін банктік шоттарын тікелей дебеттеуіне келісім береді. Лизинг алушының осы Шартқа қол қоюы Лизинг алушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда Лизинг берушінің кез келген банктік шоттардан ақшаны алуына келісімі (ерік білдіруі) болып танылады.

5.2.28.1. Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде өзі мен оған қызмет көрсететін банктердің арасында жасалған барлық банктік шот шарттарында заңнамада көзделген кез келген әдістермен, соның ішінде банктік шоттарды тікелей дебеттеу арқылы

на момент угона/хищения было не исправно или по договору на абонентское обслуживание с использованием установленной системы GPS-мониторинга Лизингополучателем не была своевременно и в полном объеме внесена абонентская плата, в результате чего не были проведены мероприятия по противодействию хищению/угону Предмета лизинга и его последующему розыску, повлекших за собой отказ Страховщика от выплаты страхового возмещения, Лизингополучатель обязан компенсировать Лизингодателю Сумму невыплаченных платежей;

5.2.25.2. Лизингодатель вправе осуществить удаленную блокировку двигателя Предмета лизинга в случае:

1) просрочки Лизингополучателя по уплате Лизинговых платежей на 7 (седьмой) день просрочки, а также любых иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, до момента уплаты задолженности Лизингополучателем с возложением понесенных расходов Лизингодателя;

2) невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, до момента устранения нарушений;

3) возникновения угрозы сохранности Предмета лизинга, а также если Лизингодатель будет обладать информацией о том, что Лизингополучатель не поддерживает Предмет лизинга в исправном техническом состоянии, что ухудшает его потребительские качества, включая товарный вид, до момента устранения угрозы;

5.2.25.3. После устранения нарушений, указанных в п. 5.2.25.2 по заявлению Лизингополучателя производится разблокировка двигателя Предмета лизинга.

5.2.25.4. Всего предметом лизинга обеспечивается требование Лизингодателя в том его объеме, какой оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая вознаграждение, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору финансового лизинга неустойку (штраф, пеню), необходимые издержки по содержанию предмета лизинга, а также возмещение расходов по обращению взыскания и прочие издержки.

5.2.26. исключить.

5.2.27. Предоставить личную гарантию Клейменов Сергей Николаевич ИИН 721012050075 на всю сумму обязательств по Договору.

5.2.28. В день подписания настоящего Договора подписать соглашение о прямом дебетовании банковского счета, согласно которому Лизингополучатель предоставляет Лизингодателю согласие на изъятие Лизингодателем денег с любых его банковских счетов, прямое дебетование банковских счетов для погашения своих денежных обязательств перед Лизингодателем, вытекающих из условий настоящего Договора и/или законодательства Республики Казахстан в случае их нарушения. Подписание настоящего Договора Лизингополучателем является предоставлением его согласия (волеизъявления) на изъятие денег с любых банковских счетов Лизингодателем в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.2.28.1 В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора предусмотреть во всех договорах банковского счета между ним и обслуживающими его банками возможность изъятия денег с его банковского счета любыми предусмотренными законодательством



банктік шоттарынан ақшаны алу мүмкіндігін қарастыру. Осы тармақта көрсетілген Лизинг алушының міндеттемесі осы Шартқа қол қойылғаннан кейін де жасалатын барлық банктік шот шарттарында орындалуы қажет.

5.2.29. Осы Шартқа қол қойылған күні және әрбір 12 күнтізбелік ай кезеңдігімен тұрақты қолма-қол ақшасыз төлем жасау және (немесе) Лизингтік төлемді Лизинг берушінің шотына аудару үшін ұзақмерзімді тапсырманы ресімдеуге өтініш беру.

5.2.30. Лизинг алушы Лизинг берушіге және (немесе) тәуелсіз бағалау компаниясына, сақтандыру компаниясына оны инспекциялау, бағалау немесе сақтандыру мақсатында лизинг затына кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ Лизинг беруші және (немесе) тәуелсіз бағалау компаниясы, сақтандыру компаниясы жұмыскерлерінің мақсатты тексеру жүргізу үшін қызметтік, өндірістік, қойма және басқа да үй-жайларға келісілген мерзімдерде қол жеткізуін және лизинг затының жай-күйін бағалауды қамтамасыз етуге міндетті.

Лизинг алушы лизинг затын бағалауға және кепілге беруге арналған барлық шығыстарды да жеке өзі көтереді.

5.2.31. SIONOASIA B&R СК АҚ не Центрас Иншуранс СК АҚ (1 жылда сақтандыру сомасы сатып алынған заттардың құнына тең, 2 және 3 жылға сақтандыру шартын ұзарту күніндегі негізгі борыштың қалдығына тең) қасқоны міндетті сақтандыруды "Банк Центр Кредит" АҚ пайда алушысын көрсете отырып, төлем туралы құжатты ұсына отырып көздеу;

5.2.32. Лизинг нысанасының құны ұлғайған жағдайда құнның айырмасын лизинг алушы өз қаражаты есебінен қамтамасыз ететін болады.

6. Лизингтің мерзімі, Лизинг затын тапсыру талаптары және мерзімі

6.1. Лизинг затын Лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға беру мерзімі (бұдан әрі – Лизинг мерзімі) Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі және 37 (Отыз жеті) айды құрайды оған Қабылдау-өткізу актісіне қол қою күні мен Лизинг заты үшін ақшаны Сатушыға аудару күні арасындағы уақыт кезеңі қосылады.

6.2. Лизинг заты Лизинг алушыға барлық керек-жарақтарымен және оған қатысты құжаттардың көшірмелерімен бірге беріледі.

6.3. Лизинг алушы Сатушы мен Лизинг затын өз бетінше таңдайды, онымен Лизинг затының барлық техникалық-пайдалану сипаттамаларын, оған қоса спецификациясын, Сатушының Лизинг затының сапасы бойынша кепілдігін, тапсыру мерзімі мен орнын келіседі.

6.4. Лизинг алушының Сатушы мен Лизинг затын өз бетінше таңдап, Лизинг затынан бас тартуға немесе Лизинг заты жеткізілмеген не айтарлықтай кешіктіріліп жеткізілген немесе Лизинг затын мақсатына сай пайдалануға кедергі келтіретін, жойылмайтын кемшіліктермен жеткізілген жағдайларда осы Шартты бұзуға құқығы болмайды.

6.5. Лизинг беруші Лизинг алушының алдында Лизинг затын жеткізу және тапсыру мерзімі, сапасы, саны және жиынтығы туралы талаптарды Сатушының орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін, сонымен қатар Сатып алу-сату шартынан туындайтын басқа да талаптар үшін жауап бермейді. Лизинг алушы Лизинг затын жеткізу және тапсыру мерзімінің кешіктірілуіне, жиынтығына немесе сапасы мен санының сәйкес келмеуіне байланысты туындайтын талаптарды тікелей Сатушыға немесе кінәлі үшінші тұлғаларға ұсынуға және ұсынылған шағымдар туралы жазбаша нысанда Лизинг берушіге хабарлауға міндеттенеді.

способами, в т.ч. и путем прямого дебетования банковских счетов. Указанное в настоящем пункте обязательство Лизингополучателя должно исполняться во всех договорах банковского счета, заключаемых им и после подписания настоящего Договора.

5.2.29. В день подписания настоящего Договора и с периодичностью каждые 12 календарных месяцев предоставить заявление на оформление длительного поручения для осуществления регулярного безналичного платежа и (или) перевода Лизингового платежа на счет Лизингодателя.

5.2.30. Лизингополучатель обязан обеспечить Лизингодателю и (или) независимой оценочной компании, страховой компании беспрепятственный доступ к Предмету лизинга в целях его инспектирования, оценки или страхования, а также в согласованные сроки обеспечить доступ работников Лизингодателя и (или) независимой оценочной компании, страховой компании в служебные, производственные, складские и другие помещения для проведения целевых проверок и оценки состояния Предмета лизинга.

Лизингополучатель также самостоятельно несет все расходы на оценку и постановку в залог предмета лизинга.

5.2.31. Предусмотреть обязательное страхование КАСКО в АО СК Sionoasia B&R либо АО СК Центрас Иншуранс (в 1 год страховая сумма равна стоимости приобретенных предметов, на 2 и 3 год равна остатку Основного долга на дату пролонгации договора страхования) с предоставлением документа об оплате с указанием выгодоприобретателя АО «Банк Центр Кредит»;

5.2.32. В случае увеличения стоимости Предмета лизинга разница в стоимости будет обеспечена Лизингополучателем за счет собственных средств.

6. Срок лизинга, условия и сроки передачи предмета лизинга

6.1. Срок предоставления Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю (далее – Срок лизинга) исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи и составляет 37 (Тридцать семь) месяцев плюс период времени между датой подписания Акта приема-передачи и датой перечисления денег Продавцу за Предмет лизинга.

6.2. Предмет лизинга передается Лизингополучателю вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему копиями документов.

6.3. Лизингополучатель самостоятельно выбирает Продавца и Предмет лизинга, согласовывает с ним все технико-эксплуатационные характеристики Предмета лизинга, включая спецификации, гарантии Продавца по качеству Предмета лизинга, срокам и месту передачи.

6.4. Лизингополучатель, самостоятельно осуществив выбор Продавца и Предмета лизинга, не имеет право отказаться от Предмета лизинга либо расторгнуть настоящий Договор в случаях, когда Предмет лизинга не поставлен, или поставлен с существенной просрочкой, или поставлен с неустраняемыми недостатками, препятствующими использованию Предмета лизинга по целевому назначению.

6.5. Лизингодатель не несет ответственность перед Лизингополучателем за невыполнение или ненадлежащее выполнение Продавцом условий о сроке поставки и передаче, качестве, количестве и комплектности Предмета лизинга, а также за другие требования, вытекающие из Договора купли-продажи. Лизингополучатель обязуется предъявлять требования, возникающие в связи с просрочкой поставки и передачей, некомплектностью или не соответствием качества и количества Предмета лизинга, непосредственно Продавцу либо виновным третьим лицам и извещать Лизингодателя о предъявленных претензиях в письменной



6.6. Лизинг заты Лизинг алушыға Сатушының, Лизинг берушінің және Лизинг алушының өкілдері қол қоятын, олардың мөрімен куәландырылатын және Лизинг алушы, Сатушы және Лизинг беруші үшін бір-бірден 3 данада жасалатын Қабылдау-өткізу актісі бойынша тапсырылады.

Лизинг алушы Лизинг затын қабылдауға және Сатып алу-сату шартына сәйкес Лизинг затын Сатушы жеткізу орнына жеткізген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қабылдау-өткізу актісіне қол қоюға міндетті.

Тауарды қабылдаған кезде сапасы, саны және/немесе жиынтығы бойынша кемшіліктер анықталған кезде Тараптар Рекламациялық акт жасайды, мұнда кемшіліктердің сипаттамасы, оларды жою тәртібі мен мерзімі көрсетіледі. Бұл жағдайда қол қойылған Рекламациялық акт Лизинг затының Лизинг алушыға тапсырылғанын және Сатушы Рекламациялық актіде көрсетілген мерзімде, алайда қандай жағдай болмасын Рекламациялық акт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оларды өз есебінен жоюға және/немесе ауыстыруға міндеттенетін Лизинг затында кемшіліктердің болуын куәландырады.

Лизинг заты бойынша анықталған барлық кемшіліктер жойылғаннан кейін Тараптар Лизинг затын қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

Лизинг заты жеткізілген күннен бастап Лизинг алушы Лизинг затын сақтау үшін жауап береді және өз қаражаты есебінен оны сақтайды және күзетеді, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жүк қабылдаушының міндеттерін атқарады, сонымен қатар жүкті алуға байланысты барлық / кез келген шығыстарды, оған қоса жүкті алуға, уақытша сақтау қоймасының қызметіне ақы төлеуге, терминалдық қызметтердің төлеміне және т.б. қатысты құжаттарды кредиттеу бойынша шығыстарды төлейді.

6.7. Қосымша Сатушының, Лизинг берушінің және Лизинг алушының үшжақты Қабылдау-өткізу актісіне қол қоюы арқылы Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында екіжақты Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылуы қажет, ол 3 данада жасалады – бір данасы Лизинг беруші үшін және бір данасы Лизинг алушы үшін, бір данасы тіркеуші орган үшін.

Екіжақты Қабылдау-өткізу актісі Лизинг берушінің Лизинг затын тапсыратыны, ал Лизинг алушының қабылдайтыны туралы ақпаратты қамтуы тиіс, сонымен қатар онда берілетін Лизинг затының саны, атауы және құны бойынша деректер көрсетіледі.

6.8. Егер Сатып алу-сату шартында өзгеше белгіленбесе, Лизинг затын Сатып алу-сату шарты бойынша белгіленген пункттен Шарт бойынша оны нақты пайдалану орнына дейін тасымалдауды Лизинг алушы өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады.

6.9. Лизинг затын қабылдап-өткізуге және пайдалануға беруге байланысты барлық шығыстарды Лизинг алушы көтереді.

6.10. Лизинг затының кездейсоқ жойылу (жоғалу) және/немесе бүлдіру (бұзу) тәуекелін Сатушы Лизинг затын Сатып алу-сату шарты бойынша жеткізу міндеттемесін орындаған күннен бастап Лизинг алушы көтереді.

6.11. Лизинг затын жеткізбеу және/немесе уақыттылы жеткізбеу, жеткізілген Лизинг затының жиынтықсыз болуы, сапасыздығы бойынша барлық тәуекелдер және Сатушының Сатып алу-сату шартының талаптарын тиісті дәрежеде орындамауының басқа да жағдайлары

форме.

6.6. Передача Предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется по Акту приема-передачи, который подписывается представителями Продавца, Лизингодателя и Лизингополучателя, заверяется их печатями и составляется в 3-х экземплярах - по одному для Лизингополучателя, Продавца и Лизингодателя.

Лизингополучатель обязан принять Предмет лизинга и подписать Акт приема-передачи в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки Предмета лизинга Продавцом в пункт назначения в соответствии с Договором купли-продажи.

При обнаружении во время приемки Товара недостатков по качеству, количеству и/или комплектности, Стороны подписывают Рекламационный акт, где указываются характер недостатков, порядок и сроки их устранения. В этом случае подписанный Рекламационный акт будет свидетельствовать о передаче Предмета лизинга Лизингополучателю, и о наличии недостатков Предмета лизинга, которые Продавец обязуется за свой счет устранить и/или заменить в сроки, указанные в Рекламационном акте, однако в любом случае в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты составления Рекламационного акта.

После устранения всех выявленных недостатков Предмета лизинга, Стороны подписывают Акт приема-передачи Предмета лизинга.

С даты прибытия Предмета лизинга в пункт назначения Лизингополучатель несет ответственность за сохранность Предмета лизинга и осуществляет его хранение и охрану за счет своих средств, а также несет обязанности грузополучателя, определенные законодательством Республики Казахстан, и осуществляет оплату всех/любоих расходов, связанных с получением грузов, включая расходы по раскредитованию документов на получение грузов, оплату услуг склада временного хранения, оплату разгрузочно-погрузочных работ, оплату терминальных услуг и прочие.

6.7. Дополнительно с подписанием Продавцом, Лизингодателем и Лизингополучателем трехстороннего Акта приема-передачи, должен быть подписан двухсторонний Акт приема-передачи между Лизингодателем и Лизингополучателем, который составляется в 3-х экземплярах – один для Лизингополучателя и один экземпляр – Лизингодателю, один для регистрирующего органа.

Двухсторонний Акт приема-передачи должен содержать информацию о том, что Лизингодатель передает, а Лизингополучатель принимает Предмет лизинга, а также указываются данные по количеству, наименованию и стоимости передаваемого Предмета лизинга.

6.8. Транспортировку Предмета лизинга от пункта назначения по Договору купли-продажи до места его фактической эксплуатации по Договору осуществляет Лизингополучатель своими силами за свой счет, если иное не определено Договором купли-продажи.

6.9. Все расходы, связанные с приемом-передачей и вводом в эксплуатацию Предмета лизинга, несет Лизингополучатель.

6.10. Риск случайной гибели (утраты) и/или порчи (повреждения) Предмета лизинга несет Лизингополучатель с даты выполнения Продавцом обязательств по поставке Предмета лизинга по Договору купли-продажи.

6.11. Все риски не поставки и/или несвоевременной поставки Предмета лизинга, некомплектности поставленного Предмета лизинга, не качества Предмета лизинга и других случаев ненадлежащего исполнения Продавцом условий Договора купли-продажи несет



бойынша тәуекелдерді Лизинг алушы көтереді.

7. Лизинг затын сақтандыру

7.1. Лизинг затын Лизинг алушы Сақтандыру шарты бойынша Сақтандыру компаниясында міндетті сақтандыруы тиіс. Сақтандыру шарты бойынша Пайда алушы Банк болып табылады. Егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, Лизинг затын уәкілетті органдарда тіркеген сәттен кейінгі 3 жұмыс күні ішінде Шарттың 6.1-тармағында көзделген лизингтің барлық мерзіміне Лизинг алушы Сақтандыру шартын жасасу керек.

7.2. Лизинг алушы Лизинг затын қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұшжақты Лизинг затын сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын төлеуге және Лизинг берушіге Сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын төлеу фактісін растайтын құжатты ұсынуға міндеттенеді.

7.3. Лизинг алушы Сақтандыру шартының талаптарына сәйкес сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын тиісті дәрежеде төлеуге міндеттенеді.

7.4. Лизинг алушы лизинг затын сақтандырушы болып танылады. Банк Сақтандыру шарты бойынша Пайда алушы болып табылады.

Сақтандыру сыйлықақысын төлеу ауыртпалығы Лизинг алушыға жүктеледі. Егер Лизинг алушы Сақтандыру шарты бойынша белгіленген мерзімде төлем жүргізбесе, Лизинг беруші сақтандыру сыйлықақысын Лизинг алушы үшін төлеуге құқылы, ал Лизинг алушы бұл жағдайда Лизинг берушінің мұндай шығыстарын Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өтеуге міндетті, кері жағдайда Лизинг беруші мұндай шығыстар сомасын және өсімпұлды Шарттың 2.5-тармағына сәйкес бірінші кезекте Лизинг алушы кезекті лизингтік төлемдерді төлеу үшін аударған ақша сомасынан ұстап қалуға құқылы.

7.5. Орын алу тәуекелі сақтандырылуы тиіс сақтандыру жағдайлары Лизинг берушімен келісімге алынады.

7.6. Сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда немесе Лизинг нысанының жойылуына, оның бұзылуына, жоғалуына және т.б. қандай да бір қауіп төндіретін жағдайлар туындаған жағдайда, Лизинг алушы Лизинг берушіге және/немесе құзырлы мемлекеттік органдарға (қажет болған кезде) және Сақтандыру компаниясына 1 (бір) жұмыс күні ішінде осындай жағдайлардың туындаған жөнінде дереу хабарлауға міндетті. Бұл ретте сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатылмайды.

7.7. Лизинг затын сақтандыруға, сақтандыру өтемін төлеуге қатысты талаптар мен тараптардың өзара қатынастары және сақтандыру бойынша басқа мәселелер Сақтандыру шарты арқылы реттеледі.

8. Лизинг затын күтіп ұстау және жөндеу тәртібі

8.1. Шарттың қолданыс мерзімі ішінде Лизинг алушы Лизинг берушінің бірінші талабы бойынша өз есебінен және дереу Лизинг затына Лизинг берушінің Лизинг затына меншік құқығын растайтын айыру белгілерін орнатуға міндеттенеді.

8.2. Лизинг заты келесі мекенжай бойынша пайдаланылады: --.

8.3. Лизинг алушының Лизинг берушінің жазбаша келісімінсіз Лизинг затының орналасқан жерін өзгертуге, оны модернизациялауға, Лизинг затының конструкциясына өзгерістер енгізуге құқығы жоқ.

8.4. Лизинг алушы Лизинг затын адал пайдалануға және иеленуге, оны тек мақсатына сай пайдалануға, ұқыпты ұстауға, сәйкес стандарттарды,

Лизингополучатель.

7. Страхование Предмета лизинга

7.1. Предмет лизинга подлежит обязательному страхованию Лизингополучателем в Страховой компании по Договору страхования. Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк. Договор страхования должен быть заключен Лизингополучателем в течение 3 рабочих дней с момента регистрации Предмета лизинга в уполномоченных органах, если это предусмотрено законодательством РК на весь срок лизинга, предусмотренный п.6.1. Договора.

7.2. Лизингополучатель обязуется произвести оплату страховой премии/страхового взноса по трехстороннему Договору страхования Предмета лизинга в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга и предоставить Лизингодателю документ, подтверждающий факт оплаты страховой премии/страхового взноса, предусмотренной Договором страхования.

7.3. Лизингополучатель обязуется надлежащим образом осуществлять оплату страховых премий/страховых взносов в соответствии с условиями Договора страхования.

7.4. Страхователем Предмета лизинга является Лизингополучатель. Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк. Бремя оплаты страховых премий лежит на Лизингополучателе. В случае если Лизингополучатель не произведет в установленный срок оплату по Договору страхования, Лизингодатель вправе оплатить за Лизингополучателя страховую премию, а Лизингополучатель в этом случае обязан возместить такие расходы Лизингодателя в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления от Лизингодателя, в противном случае, Лизингодатель вправе удержать сумму таких расходов и пеню из суммы денег, направленных Лизингополучателем на оплату очередного лизингового платежа в первоочередном порядке в соответствии с пунктом 2.5. Договора.

7.5. Страховые случаи, риски наступления которых подлежат страхованию, согласовываются с Лизингодателем.

7.6. В случае наступления страхового случая, либо в случае возникновения обстоятельств, содержащих какую-либо угрозу гибели Предмета лизинга, его порчи, утраты и т.п. Лизингополучатель обязан немедленно информировать Лизингодателя и/или компетентные государственные органы (при необходимости) и Страховую компанию о возникновении таких обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня. При этом в случае наступления страхового случая Лизингополучатель не освобождается от исполнения своих обязательств по Договору.

7.7. Условия и все взаимоотношения сторон касательно страхования Предмета лизинга, выплаты страхового возмещения и другие вопросы страхования регулируются Договором страхования.

8. Порядок содержания и ремонта Предмета лизинга

8.1. В течение срока действия Договора Лизингополучатель обязуется по первому требованию Лизингодателя, за свой счет и немедленно установить отличительные знаки на Предмете лизинга, подтверждающие право собственности Лизингодателя на Предмет лизинга.

8.2. Предмет лизинга будет использоваться по адресу: --.

8.3. Лизингополучатель не вправе без письменного согласия Лизингодателя изменять местонахождение Предмета лизинга, осуществлять его модернизацию, вносить изменения в конструкцию Предмета лизинга.

8.4. Лизингополучатель обязуется добросовестно пользоваться и владеть Предметом лизинга, использовать его только по прямому назначению,



техникалық талаптарды (шарттарды) және пайдалану ережелерін, Сатушының және/немесе өндіруші-кәсіпорынның пайдалану, қызмет көрсету және күтіп ұстау бойынша нұсқаулықтарын қатаң сақтауға, сонымен қатар Лизинг затына тұрақты түрде техникалық қызмет көрсетуге міндеттенеді.

8.5. Лизинг алушы Лизинг затын пайдалануға рұқсат берілген қызметкерлерін оқытуға, сонымен қатар осындай даярлықтан өтпеген қызметкерлерді онымен жұмыс жасауға рұқсат бермеуге міндетті.

8.6. Лизинг алушы уәкілетті органдардан Лизинг затын іске қосу және пайдалану үшін қажетті барлық рұқсаттар мен келісімдерді өз бетінше өз есебінен алады, сонымен қатар егер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса Лизинг затын уәкілетті органда тіркейді, бұл ретте тіркеу құжаттары міндетті түрде Лизинг затының **меншік иесі болып табылатыны Лизинг алушы Халықаралық тасымалдар үшін жүк көлігін сатып алуға байланысты тіркеу құжаттарында (техпаспортта) меншік құқығы лизинг нысанасының меншік иесі лизинг алушы болып табылатыны туралы мәліметтерді ерекше белгілерде қаржы лизингі шартына сілтемелерді көрсете отырып қамтуға тиістуралы мәліметті қамтуы қажет.** Бұл ретте Лизинг затын уәкілетті органда мемлекеттік тіркеу Лизинг берушінің күшімен жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай жағдайда Лизинг алушы мұндай қызмет көрсетілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде 4 АЕК мөлшерінде Лизинг алушыға төлейді.

8.7. Лизинг алушы Лизинг заты орналасқан аумақта өртке қарсы жабдықтың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

8.8. Егер Сатып алу-сату шартында өзгеше белгіленбесе, Лизинг алушы Лизинг затын тиісті дәрежеде сақтауға және өз күшімен немесе осындай жұмыстар мен қызметті жүргізу үшін мамандандырылған ұйымдарды тарту арқылы барлық бұзылған бөлшектерді Сатушы (өндіруші-кәсіпорын) ұсынған бөлшектерге ауыстыруға міндеттенеді. Аталған талап бұзылған жағдайда Лизинг беруші көрсетілген жөндеу жұмыстарын жүргізуге құқылы, ал Лизинг алушы Лизинг берушіге оның көтерген шығыстарын дереу өтеуге міндетті. Шығыстарды Лизинг беруші бірінші кезекте кезекті төлемді жүргізу бойынша берешекті өтеу үшін жолданған ақша сомасынан ұстап қалуға құқылы.

8.9. Егер Сатып алу-сату шартында өзгеше белгіленбесе, Лизинг алушыда техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу үшін қажетті жағдай болмаса, Лизинг беруші Лизинг алушыдан Лизинг беруші белгілейтін мамандандырылған компаниямен Лизинг затына техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу туралы шарт жасауын талап етуге құқылы. Бұл ретте мамандандырылған компанияның қызметіне төлем жасауға байланысты барлық шығыстарды Лизинг алушы көтереді.

8.10. Сатушы өзінің Сатып алу-сату шарты бойынша кепілдік міндеттемелерін орындауы аясында Лизинг затына қосалқы бөлшектерді және/немесе Лизинг затының жөнделген жиынтық бөлшектерін жеткізуді жүзеге асырған жағдайда, мұндай жеткізу Лизинг алушының атына және мекенжайына жүзеге асырылуы тиіс. Бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушіні қатыстырмай, кепілдік берілген жөндеу / ауыстыру жұмыстарын жүзеге асыру тәртібі мен мерзімін Сатушымен өз бетінше реттеуге міндеттенеді, сонымен қатар осындай жеткізуге байланысты

содержать его в исправности, неукоснительно соблюдать соответствующие стандарты, технические условия (требования) и правила эксплуатации, инструкции Продавца и/или предприятия-изготовителя по использованию, обслуживанию и содержанию, а также регулярно проводить техническое обслуживание Предмета лизинга.

8.5. Лизингополучатель обязан провести обучение своего персонала, допущенного к эксплуатации Предмета лизинга, а также не допускать персонал, не прошедший такую подготовку к работе на нем.

8.6. Лизингополучатель самостоятельно за свой счет получает в уполномоченных органах все разрешения и согласования, необходимые для ввода в эксплуатацию и использования Предмета лизинга, а также, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, производит регистрацию Предмета лизинга в уполномоченных органах, при этом регистрационные документы должны в обязательном порядке содержать сведения о том, что **собственником Предмета лизинга является Лизингополучатель, в связи с приобретением грузового транспорта для международных перевозок, право собственности в регистрационных документах (техпаспорт) должны содержать сведения о том, что собственником Предмета лизинга является Лизингополучатель, с указанием в особых отметках ссылки на Договора финансового лизинга.** При этом, государственная регистрация Предмета лизинга в уполномоченном органе может быть осуществлена силами Лизингодателя. В таком случае Лизингополучатель оплачивает такую услугу Лизингодателя, в размере 4 МРП, в течение 5 рабочих дней с даты ее оказания.

8.7. Лизингополучатель обязуется обеспечить наличие противопожарного оборудования на территории, на которой находится Предмет лизинга.

8.8. Лизингополучатель обязуется поддерживать Предмет лизинга в надлежащем состоянии и своевременно заменять все поврежденные детали деталями, рекомендованными Продавцом (предприятием - изготовителем), за свой счет собственными силами либо привлекать специализированные организации для проведения таких работ и обслуживания, если иное не предусмотрено Договором купли-продажи. В случае нарушения данного условия Лизингодатель вправе осуществить указанный ремонт, а Лизингополучатель должен немедленно возместить Лизингодателю в полном объеме все понесенные им расходы. Расходы могут быть удержаны Лизингодателем из суммы денег, направляемых для погашения Задолженности по оплате очередного платежа в первоочередном порядке.

8.9. Если иное не предусмотрено Договором купли-продажи, в случае отсутствия у Лизингополучателя необходимых условий для технического обслуживания или ремонта, Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя заключения договора на техническое обслуживание и ремонта Предмета лизинга со специализированной организацией, которая определяется Лизингодателем. При этом все расходы, связанные с оплатой услуг специализированной организации, несет Лизингополучатель.

8.10. В случае осуществления Продавцом поставки запасных частей к Предмету лизинга и/или отремонтированных комплектующих частей Предмета лизинга в рамках исполнения Продавцом своих гарантийных обязательств по Договору купли-продажи, такая поставка должна быть произведена на имя и адрес Лизингополучателя. При этом Лизингополучатель обязуется самостоятельно урегулировать с Продавцом порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта/замены без привлечения Лизингодателя, а также самостоятельно



шығыстарды, сонымен қатар көлік, кеден шығыстарын және басқа да төлемдерді өз бетінше төлеуге міндеттенеді.

8.11. Лизинг заты Лизинг алушының меншігіне өткен жағдайда Лизинг затына жасалған барлық жақсартулар (соның ішінде бөлінбейтін) Лизинг алушының меншігіне өтеді. Егер Лизинг заты Лизинг берушінің меншігінде қалатын болса Лизинг затына жасалған барлық жақсартулар (соның ішінде бөлінбейтін) Лизинг берушінің меншігінде қалады, Лизинг алушы мұнымен сөзсіз келіседі.

9. Лизинг затына меншік құқығының өтуі

9.1. Лизинг алушы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін және лизингтік төлемдер мен өзге төлемдерді жүргізгеннен кейін Лизинг заты Лизинг алушының меншігіне өтеді.

9.2. Меншік құқығының өтуі Шарттың 5.1-тармағының 5.1.2-тармаушасына және 5.2-тармақтың 5.2.16-тармақшасына сәйкес жүргізіледі.

9.3. Лизинг алушыға уақытша пайдалануға және иеленуге берілген Лизинг затына қатысты меншік құқығы Шарттың барлық қолданыс мерзімі ішінде Лизинг алушыда сақталады.

9.4. Лизинг мерзімі аяқталғаннан кейін Лизинг алушы өз міндеттемелерін тиісті түрде орындаған жағдайда, Тараптар осы шартқа жасалған Қосымша келісімге және Қабылдау-өткізу актісіне қол қою арқылы Лизинг беруші Лизинг алушыға Лизинг затын меншігіне тапсырады. Бұл ретте Лизинг алушы осы Шартта көзделген негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесіне сәйкес барлық лизингтік төлемдерді, соның ішінде соңғы лизингтік төлемді төлеу күніндегі Лизинг затының жалпы құнын өтеу бойынша берешек қалдығына есептелген, лизинг бойынша сыйақыны толық көлемде төлегеннен кейін, Тараптар Берешектің жоқтығын салыстырып тексеру актісіне қол қойғаннан кейін, сонымен қатар Лизинг алушы осы Шарт бойынша өзінің басқа да міндеттемелерін орындағаннан кейін Лизинг затына қатысты меншік құқығы Лизинг берушіден Лизинг алушыға өтеді.

10. Лизинг нысанын қайтару және талап ету тәртібі

10.1. Егер Лизингтің мерзімі аяқталғанға дейін Лизинг нысаны Лизинг берушіге қайтарылатын болса, Лизинг беруші Лизинг алушыға Лизинг нысанын қайтару күні, уақыты, әдісі және орны туралы жазбаша хабарлайды. Лизинг алушы Лизинг берушіден алған Лизинг нысанын қайтару бойынша нұсқауларды дәл сақтауға міндеттенеді. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтару Лизинг беруші мен Лизинг алушының уәкілетті өкілдерінен тұратын комиссия арқылы жүргізіледі және Лизинг нысанын талап ету (бұдан әрі – «Талап ету актісі») арқылы ресімделеді. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтару күні болып Лизинг нысанын алу актісіне қол қойылған күн танылады.

10.2. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтаруға байланысты барлық шығыстар Лизинг алушының есебінен жүзеге асырылады.

10.3. Лизинг беруші Лизинг нысанын қайтару туралы талап ұсынған жағдайда, Лизинг алушы Лизинг нысанын пайдалануды дереу тоқтатып, Лизинг беруші Лизинг нысанының тағдыры туралы шешім қабылдағанға дейін оны консервациялауға міндетті. Консервацияланған Лизинг нысанын сақтау үшін Лизинг алушы жауап береді. Лизинг шартын бұзуға, Лизинг нысанын сақтауға, тасымалдауға, консервациялауға және қайтаруға байланысты барлық шығыстар мен залалды Лизинг алушы көтереді. Егер Лизинг нысанын сақтауға, тасымалдауға, консервациялауға және қайтаруға байланысты шығыстарды Лизинг беруші көтеретін болса, Лизинг алушы Лизинг беруші шотты ұсынған күннен бастап 5 (бес)

неси расходы, возникающие в связи с указанной поставкой, в т.ч. транспортные расходы, таможенные и прочие платежи.

8.11. В случае перехода Предмета лизинга в собственность Лизингополучателя, все произведенные (в т.ч. неотделимые) улучшения Предмета лизинга переходят в собственность Лизингополучателя. Если Предмет лизинга остается в собственности Лизингодателя, то все произведенные (в т.ч. неотделимые) улучшения остаются в собственности Лизингодателя, с чем Лизингополучатель безусловно согласен.

9. Переход права собственности на Предмет лизинга

9.1. Предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя после выполнения Лизингополучателем всех обязательств и оплаты лизинговых и иных платежей по Договору.

9.2. Переход права собственности осуществляется согласно подпункту 5.1.2. пункта 5.1. и подпункту 5.2.16. пункта 5.2. Договора.

9.3. Право собственности на Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование Лизингополучателю, сохраняется за Лизингодателем в течение всего срока действия Договора.

9.4. По окончании срока лизинга в случае надлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств, Лизингодатель передает Лизингополучателю Предмет лизинга в собственность путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору и Акта приема-передачи. При этом право собственности на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю после оплаты Лизингополучателем всех лизинговых платежей в полном объеме согласно Графику погашения основного долга и вознаграждения, предусмотренному настоящим Договором, в том числе по уплате вознаграждения по лизингу, начисленного на остаток задолженности, по возмещению общей стоимости Предмета лизинга на дату уплаты последнего лизингового платежа, подписания Сторонами Акта сверки об отсутствии задолженности, а также после исполнения Лизингополучателем иных своих обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок возврата и истребования Предмета лизинга

10.1. Если до окончания срока лизинга Предмет лизинга возвращается Лизингодателю, Лизингодатель письменно уведомляет Лизингополучателя о дате, времени, способе и месте возврата Предмета лизинга. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от Лизингодателя указаниям по возврату Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из полномочных представителей Лизингодателя и Лизингополучателя, и оформляется актом истребования Предмета лизинга (далее «Акт изъятия»). Датой возврата Предмета лизинга Лизингодателю является дата подписания Акта истребования Предмета лизинга.

10.2. Все расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга Лизингодателю, осуществляются за счет Лизингополучателя.

10.3. В случае предъявления Лизингодателем требования о возврате Предмета лизинга Лизингополучатель обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию и законсервировать Предмет лизинга до принятия Лизингодателем решения о дальнейшей судьбе Предмета лизинга. Ответственность за сохранность законсервированного Предмета лизинга несет Лизингополучатель. Все расходы и убытки, связанные с расторжением Договора Лизинга, хранением, транспортировкой, консервацией и возвратом Предмета лизинга, несет Лизингополучатель. В случае если расходы, связанные с хранением, транспортировкой, консервацией и возвратом Предмета лизинга, понес Лизингодатель,



жұмыс күні ішінде Лизинг берушінің сәйкес шығыстарын өтеуге міндеттенеді.

10.4. Лизинг алушы Лизинг нысанын кедергісіз пайдалану рұқсатын қамтамасыз етуге және Лизинг нысанын Хабарламада көрсетілген орны, күні және уақыты бойынша Лизинг берушіге қайтаруға міндетті.

10.5. Егер Лизинг нысаны Лизинг берушіге белгіленген (хабарламада көрсетілген) мерзімде қайтарылмаса, Лизинг беруші кез келген уақытта (соның ішінде Лизинг алушының келісімінсіз) Лизинг нысанын бұғаттауға, Лизинг нысанын талап етуге және оны өз бетінше Лизинг берушіге ыңғайлы болатын кез келген орынға, соның ішінде арнайы техникалық құралдардың, эвакуатордың және/немесе кез келген өзге техникалық құрылғының көмегімен тасымалдауға (ауыстыруға), Лизинг нысанына дөңгелек тосқауылдарын (Лизинг нысанын пайдалануға кедергі келтіретін өзге құрылғыларды) орнатуға құқылы болады. Егер Шартқа сәйкес жолданған хабарламаны Лизинг алушы алмаса, Лизинг беруші жеткізудің мүмкін еместігі туралы хабарламаны Лизинг алушы курьерлік / пошталық ұйымнан алған күннен кейінгі күні Лизинг нысанын алуға құқылы болады.

10.6. Лизинг нысанын қайтару / талап ету Лизинг алушыны мерзімінен бұрын бұзылған күні туындаған, Лизинг шарты бойынша берешекті, тұрақсыздық айыбын, айыппұлдар мен өсімпұлдарды төлеуден босатпайды.

10.7. Лизинг алушыға Лизингтік төлемдерді төлеуге қатысты өзінің міндеттемелерін орындамауы салдарынан Лизинг шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Лизинг беруші Лизинг нысанын және оған қатысты барлық құқықтарды үшінші тұлғаларға сатуға құқылы екені белгілі және ол онымен келіседі, бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушінің шығындарын өтеуге міндеттенеді.

10.8. Егер талап ету күні мен орны жөнінде тиісті дәрежеде хабардар болған Лизинг алушы Лизинг нысанын қайтарудан бас тартса немесе алу кезінде қатыспаса және аталған Қарау актісіне және/немесе Талап ету актісіне қол қоюдан бас тартса, ол жөнінде сәйкес белгі қойылады, мұндай актілер қол қойылған деп есептеледі және пошталық байланыс құралдары арқылы Лизинг алушыға жіберіледі.

10.9. Лизинг шарты мерзімінен бұрын бұзылған және/немесе тараптардың бірі Лизинг шартын орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан жағдайда, Лизинг берушіге нақты келіп түскен және ол лизинг төлемдерін өтеу есебіне есепке алған және/немесе Лизинг алушының Лизинг шарты бойынша өзге ақшалай міндеттемелері қайтарылмайды.

10.10. Егер Лизинг нысаны қайтарылған кезде Лизинг берушінің өкілдері Лизинг нысанын өндіруші зауыттың пайдалану нормаларымен айқындалатын қалыпты тозуға және қалыпты пайдалануға байланысты болмайтын ақауларды, Лизинг нысанының толық жабдықталмауын, Лизинг нысанының сырты жарнамамен немесе өзге дербестендіру белгілерімен жабдықталғанын және т.б. анықтайтын болса, Лизинг нысанын талап ету актісіне ол жөнінде жазба жасалады. Бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушінің жөндеуге және ақауларды жоюға, Лизинг нысанын толықтай жабдықтауға, Лизинг нысанының сыртынан Лизинг алушы жасаған жарнаманы немесе өзге дербестендіру белгілерін жоюға

Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Лизингодателем счета возместить соответствующие расходы Лизингодателя.

10.4. Лизингополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к Предмету лизинга и возвратить Предмет лизинга Лизингодателю в место, дату и время, указанные в Уведомлении.

10.5. В случае, если Предмет лизинга не будет возвращен Лизингодателю в установленные (указанные в уведомлении) сроки, Лизингодатель имеет право в любое время (в т.ч. без согласия Лизингополучателя) заблокировать Предмет лизинга, истребовать Предмет лизинга и самостоятельно произвести его транспортировку (перемещение) в любое удобное для Лизингодателя место, в том числе при помощи специальных технических средств, эвакуатора и/или любого иного технического приспособления, установить на Предмет лизинга блокираторы колёс (иные технические средства, блокирующие возможность эксплуатации Предмета лизинга). В случае, если направленное в соответствии Договором Уведомление не получено Лизингополучателем, Лизингодатель вправе осуществить истребование Предмета лизинга, начиная со дня, следующего за днем получения от курьерской/почтовой организации уведомления о невозможности доставки.

10.6. Возврат/истребование Предмета лизинга не освобождает Лизингополучателя от оплаты задолженности, неустоек, штрафов и пени по Договору Лизинга, образовавшихся на дату его досрочного расторжения.

10.7. Лизингополучатель уведомлен и соглашается, что в случае досрочного прекращения Договора Лизинга по причине невыполнения Лизингополучателем своих обязательств в части уплаты Лизинговых платежей, Лизингодатель вправе продать Предмет лизинга и все права на него третьим лицам, при этом Лизингополучатель обязуется возместить убытки Лизингодателя.

10.8. В случае если должным образом уведомленный о дате и месте истребования Лизингополучатель отказывается или не присутствует при истребовании и от подписания указанных Актов осмотра и/или Акта истребования, об этом делается соответствующая отметка, такие акты считаются подписанными и направляются Лизингополучателю средствами почтового сообщения.

10.9. В случае досрочного расторжения Договора лизинга и/или одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора лизинга, платежи, фактически поступившие Лизингодателю и засчитанные последним в счет погашения лизинговых платежей и/или иных денежных обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, возврату не подлежат.

10.10. В случае если при возврате Предмета лизинга, представителями Лизингодателя будут обнаружены повреждения, не связанные с нормальным износом и приемлемой эксплуатацией, определяемых нормами эксплуатации Завода-изготовителя Предмета лизинга, недокомплектация Предмета лизинга, нанесенная на поверхность Предмета лизинга реклама или иная персонализация, нанесенная Лизингополучателем на поверхность Предмета лизинга и т. д., об этом делается запись в Акте истребования Предмета лизинга. При этом Лизингополучатель обязуется возместить все расходы, понесенные Лизингодателем, связанные с ремонтом и устранением повреждений,



байланысты көтерген барлық шығыстарын Лизинг берушіден төлем жасау туралы талабын және Лизинг берушінің шығыстарын растайтын құжаттарды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтеуге міндеттенеді.

10.11. Лизинг алушы Лизинг нысанын Шартта көзделген негіздер бойынша Лизинг берушінің талаптарына сәйкес қайтармаған жағдайда, Лизинг алушының іс-әрекеті Лизинг нысанын заңсыз пайдалану ретінде бағаланады, бұл жағдай Лизинг берушіге бөтеннің мүлкін заңсыз иелену туралы өтінішпен тиісті құқық қорғау органдарына жүгінуге құқық береді.

11. Дүлей күшті жағдайлар

11.1. Егер Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тараптың алдын ала байқамаған, саналы шаралармен алдын алуға болмайтын дүлей күшті жағдайлардың салдарынан орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған болса, осындай жағдайға сілтеме жасаған Тарап Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Мұндай жағдайларға табиғат апаттары, жер сілкінісі, сел, табиғи өрттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу қою сипатындағы актілері жатады. Бұл кезде еге уәкілетті органдардың Лизинг алушының шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тыйым салуы оның Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуына байланысты болса, Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылмайды.

11.2. Жоғарыда аталған жағдайларға ұшыраған Тарап осындай дүлей күшті жағдайлар орын алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, бұл туралы екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберуі, сондай-ақ осындай жағдайлардың орын алғанын растайтын құжаттарды беруі тиіс. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы немесе өзге құзыретті ұйымдары берген құжаттар дүлей күшті жағдайлардың орын алуын растайтын жеткілікті дәлел болып табылады.

11.3. Дүлей күшті жағдайлар орын алған жағдайда, Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған кезеңге сәйкес кейінге жылжытылады.

12. Даулы мәселелерді шешу

12.1. Шартты орындау процесінде туындайтын даулы мәселелер мен келіспеушіліктерді Тараптар қалыпты мерзімде өзара тиімді шешімдер шығару мақсатында алдын ала тәртіппен қарастырады.

12.2. Тараптар келіссөз жүргізу арқылы реттеуге мүмкін болмайтын Шартқа байланысты туындайтын барлық даулы мәселелер мен келіспеушіліктерді Лизинг берушінің орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының соттарында қарастыруға келісті.

12.3. Тараптар Қазақстан Республикасының құқығы даулы мәселелерді қарастырған кезде қолданылатын құқық болып танылатынына келісті.

13. Қосымша талаптар

13.1. Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді, тараптардың мөрімен куәландырылады және Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындағанға дейін, ал өзара есеп айырысуға қатысты олар толық аяқталғаннан кейін қолданыста болады.

13.2. Егер Шартта өзгеше белгіленбесе Тараптар осы Шартты орындау

докомплектацией Предмета лизинга, устранением с поверхности Предмета лизинга рекламы или иной персонализации, нанесенной Лизингополучателем, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования от Лизингодателя об оплате и копий документов, подтверждающих расходы Лизингодателя.

10.11. В случае невозврата Предмета лизинга Лизингополучателем в соответствии с требованиями Лизингодателя по основаниям, предусмотренным Договором, действия Лизингополучателя будут квалифицироваться, как неправомерное завладение Предметом лизинга, что дает Лизингодателю право обратиться в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о неправомерном завладении чужим имуществом.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если исполнение и/или надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, землетрясения, сель, природные пожары, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера. При этом в случае, если запрет уполномоченных органов на исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору связан с нарушением им законодательства Республики Казахстан, Лизингополучатель не освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

11.2. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациям Республики Казахстан.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору соразмерно отодвигается на период действия таких обстоятельств.

12. Разрешение споров

12.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения Договора, рассматриваются Сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений, в разумные сроки.

12.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры и разногласия, возникающие в связи и по поводу Договора, которые невозможно урегулировать путем переговоров, в судах Республики Казахстан по месту нахождения Лизингодателя.

12.3. Стороны согласились, что применимым правом при рассмотрении споров будет являться право Республики Казахстан.

13. Дополнительные условия

13.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, скрепляется печатями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

13.2. Если иное прямо не указано в Договоре, все уведомления



аясында жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар), соның ішінде құжат жүзінде ресімделетін Шартқа енгізілетін өзгерістер / толықтырулар Шарттың 13-бөлімінде көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе пошта қызметі арқылы және/немесе факс және/немесе электронды пошта арқылы жіберілген жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі, бұл ретте таңдалған байланыс арнасы хабарламаның мекенжай иесіне жеткізілгенін растауы қажет.

13.3. Лизинг алушының шарт бойынша құқықтары және/немесе міндеттері Лизинг берушінің алдын ала жазбаша келісімімен ғана үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін. Лизинг берушінің Шарт бойынша өз құқықтарын және/немесе міндеттерін үшінші тұлғаларға ішінара немесе толықтай беруі үшін Лизинг алушының келісімі талап етілмейді.

13.4. Шарт тараптарының әрқайсысы екінші тараптан алынған қаржылық, коммерциялық және өзге ақпараттың, сондай-ақ Шарт талаптарының конфиденциалдылығын қатаң түрде сақтауға міндеттенеді. Төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, оны жариялау және тарату ол бойынша ақпаратты екінші тарап жария ететін тараптың алдын ала жазбаша келісімімен Лизинг берушінің Шарт бойынша өз құқықтарын іске асыруы үшін ғана мүмкін болады.

Конфиденциалды ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, оны жария ету немесе тарату келесі жағдайларда заңды болып саналады және оған келісімді талап етпейді:

а) Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған кезде Лизинг беруші тікелей дебеттеу арқылы Лизинг алушының шотынан ақшаны алу (есептен шығару) құқығын іске асырған кезде Лизинг берушінің конфиденциалды ақпаратты банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жария етуі;

б) Шарт бойынша құқықтарды және/немесе міндеттерді толықтай немесе ішінара табыстау;

с) Қазақстан Республикасының және/немесе Лизинг алушының / зат берушінің / кепілгердің/ цеденттің / индоссаттың тіркелген елінің заңнамасының талаптарына сәйкес ақпаратты үшінші тұлғаларға беру;

д) Мәні контрагенттердің Лизинг берушіден алынған / алатын конфиденциалды ақпаратты үшінші тұлғаларға жария етпеу туралы міндеттемені қабылдау болып табылатын, Лизинг берушінің осындай тұлғалармен келісім жасауы талабымен, Лизинг берушінің конфиденциалды ақпаратты өз контрагенттеріне жариялауы.

13.5. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар және/немесе оның қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен, соның ішінде қосымша келісім жасау арқылы енгізеді.

13.6. Лизинг алушы Лизинг берушіге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген құжат нысандарын пайдалану арқылы Лизинг берушінің кредиттік бюроның деректер базасына Лизинг алушы, жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты, кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет болуы мүмкін өзге мәліметтерді беруіне келісім береді, сонымен қатар Лизинг берушінің кредиттік бюроға Лизинг алушы туралы кредиттік есептерді беруіне

(требования, сообщения), направляемые Сторонами в рамках исполнения Договора, в т.ч. документально оформляющие изменения/дополнения в Договор, считаются направленными и/или полученными должным образом в случае их направления нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора, при условии, что избранный канал связи предусматривает подтверждение о доставке уведомления адресату.

13.3. Права и/или обязанности Лизингополучателя по Договору могут передаваться третьим лицам только с предварительного письменного согласия Лизингодателя. Для передачи Лизингодателем частично или полностью своих прав и/или обязанностей по Договору третьим лицам согласия Лизингополучателя не требуется.

13.4. Каждая из Сторон Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой стороны, а также условий Договора. За исключением нижеперечисленных случаев, передача такой информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение возможны только в целях реализации Лизингодателем своих прав по Договору с предварительного письменного согласия стороны, информация по которой раскрывается другой стороной.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение считается правомерной и не требует на то согласия другой стороны в следующих случаях:

а) раскрытия Лизингодателем конфиденциальной информации банкам или организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций при реализации Лизингодателем своего права на изъятие (списание) денег со счетов Лизингополучателя путем прямого дебетования при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем своих обязательств по Договору;

б) полной или частичной уступки прав и/или обязанностей по Договору;

с) предоставления информации третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или страны регистрации и/или резидентства Лизингополучателя /вещного поручителя/гаранта/поручителя/цедента/индоссата;

д) в случаях раскрытия Лизингодателем конфиденциальной информации своим контрагентам, при условии заключения Лизингодателем с такими лицами соглашений, предметом которых будет являться принятие контрагентами обязательств о неразглашении полученной/получаемой от Лизингодателя конфиденциальной информации третьим лицам.

13.5. Все изменения и/или дополнения и/или приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вносятся Сторонами, любыми не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами, в т.ч. путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

13.6. Лизингополучатель предоставил Лизингодателю путем использования форм документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, свое согласие на предоставление Лизингодателем в базу данных кредитных бюро сведений о Лизингополучателе, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору, иных сведений, предоставление которых может потребоваться в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй, а также согласие на выдачу



келісім береді.

13.7. Лизинг алушы осы Шартқа қол қоя отырып, Лизинг берушіге:

- Лизинг берушінің атынан уәкілетті тұлғаның қолтаңбасын факсимильді көшіру құралдарын және (немесе) электронды цифрлық қолтаңбаны пайдалану арқылы Лизинг берушінің Лизинг алушымен жасалған Қаржы лизингі шартына қол қоюына сөзсіз келісім береді және кейін шағымданбайды;

- Лизинг берушінің кез келген ақпарат көздерінен Лизинг алушы, оның бірінші басшысы, кез келген бақа өкілі туралы ақпаратты жинауына, өңдеуіне және таратуына;

- Банкке - Лизинг алушының / Лизинг алушының жұмыскерлерінің дербес/ биометрикалық/өзге деректерін жинауға, өңдеуге (Лизинг алушы жұмыскерлердің жазбаша келісімдерін алған және ол Лизинг алушының уәкілетті тұлғасының қолтаңбасымен расталған), барлық кредиттік бюроларға (соның ішінде – Банк ақпарат беру туралы шарт жасасқан барлық кредиттік бюроларға) кредиттік тарих субъектісі ретінде Лизинг алушы туралы ақпарат беруге, сонымен қатар осындай кредиттік бюролардың Банкке кредиттік бюроға болашақта түсетін деректерді қамтитын Лизинг алушы туралы кредиттік есеп беруіне;

- заңды іс-әрекет ететін басқа бюролардан, қорлардан, деректер базасынан және өзге ақпарат көздерінен Клиент туралы ақпарат алуға сөзсіз келісім береді, соның ішінде: (i) кредиттік бюрода тұрған және кредиттік бюроға түсетін, және осы келісімді қабылдаған кредиттік бюролардан ақпарат алушыға ашылатын Лизинг алушының қаржылық және мүлдіктік сипаттағы басқа міндеттемелеріне қатысты ақпаратты, қоса алғанда заңнамаға сәйкес салықтық және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын мәліметтерді беруге; (ii) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Лизинг алушының/Лизинг алушының жұмыскерлерінің дербес деректеріне қатысты ақпаратты жинауға, өңдеуге және таратуға, соның ішінде Лизинг алушы туралы дербес деректерді барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға таратуға келісім береді. Соған қоса Лизинг алушы кредиттік бюро алаңы арқылы Банктің Лизинг алушы туралы ақпаратты кез келген ықтимал, жария ақпарат көздерінен алуына;

- Банкке – заңды түрде іс-әрекет ететін бюролардан, қорлардан, деректер қорынан және өзге ақпарат көздерінен Лизинг алушы туралы ақпаратты алуға, соған қоса «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңының 57-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және өзге зейнетақы қорларынан және/немесе «Үкіметтерге арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясынан Лизинг алушының жеке зейнетақы шотындағы қалдықтар мен ақша қозғалысы туралы деректерді алуға (ЖК үшін қолданылады);

- Банкке - (1) Шарттарға және өзге де қажетті құжаттарға қол қоятын тұлғаларды верификациялау үшін; (2) Лизинг алушы Банк алдындағы міндеттемелерді бұзған жағдайда, құқық қорғау органдарына беру үшін Лизинг алушының бейнесін (суретін) пайдалануға келісім береді;

- осы Шарттың талаптарымен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, Лизинг берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында өз қызметін іске асыруы үшін қажетті және жеткілікті

Лизингодателю кредитными бюро кредитных отчетов о Лизингополучателе.

13.7. Лизингополучатель подписанием настоящего Договора предоставляет Лизингодателю свое безусловное согласие на:

- подписание Лизингодателем Договора финансового лизинга с Лизингополучателем, а также всех иных сопутствующих документов, с использованием средств факсимильного копирования подписи уполномоченного лица и(или) электронной цифровой подписи от имени Лизингодателя и в дальнейшем претензий иметь не будет;

- сбор Лизингодателем из всех источников и обработку, распространение им любой информации о Лизингополучателе, его первом руководителе, любом другом представителе;

- Банку - на сбор, обработку персональных/ биометрических/иных данных Лизингополучателя / работников Лизингополучателя (на что Лизингополучателя получил их письменные согласия, что подтверждается подписью уполномоченного лица Лизингополучателя), на передачу информации о Лизингополучателе, как о субъекте кредитной истории, во все кредитные бюро (в том числе - с которыми Банком заключены договоры о предоставлении информации), а также таким кредитным бюро - на выдачу Банку кредитного отчета о Лизингополучателе, включающего данные, которые поступят в кредитные бюро в будущем;

- на получение информации из иных законно действующих бюро, фондов, баз данных и иных источников информации, в том числе: (i) на выдачу информации, касающейся финансовых и других обязательств Лизингополучателя имущественного характера, включая сведения, содержащие налоговую и иные охраняемые законом тайны, в соответствии с законодательством, находящейся в кредитных бюро, и которая поступит в кредитные бюро, что в будущем, она будет раскрыта получателю информации из кредитных бюро, принявших настоящее согласие; (ii) на сбор, обработку и распространение информации касательно персональных данных Лизингополучателя / работников Лизингополучателя, в том числе распространение персональных данных во все государственные и негосударственные органы, организации, согласно законодательству Республики Казахстан. В том числе, Лизингополучатель соглашается на получение Банком информации о Лизингополучателе из любых возможных, публичных источников через площадку кредитного бюро;- Банку – на получение информации о Лизингополучателе из иных законно действующих бюро, фондов, баз данных и иных источников информации, в том числе: в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 57 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», на получение сведений об остатках и движении денег на индивидуальном пенсионном счете Лизингополучателя из Единого накопительного пенсионного фонда и иных пенсионных фондов и/или Государственной корпорации «Правительство для граждан» (применяется для ИП);

- Банку – на использование изображения (фото) Лизингополучателя для (1) верификации лица, подписывающего договоры и иные необходимые документы; (2) передачи в правоохранительные органы, в случае нарушения Лизингополучателем обязательств перед Банком;

- предоставление Лизингодателем в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, любой информации о Лизингополучателе, условиях настоящего Договора, а также информации



болатын Лизинг алушы туралы кез келген ақпаратты, сонымен қатар Лизинг беруші мен Лизинг алушының арасында жасалған, соның ішінде қолданыс мерзімі аяқталған өзге шарттар бойынша ақпаратты, оған қоса коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты, Лизинг алушының бірінші басшысының және/немесе кез келген өкілінің дербес деректерін (бұдан әрі – «Ақпарат») үшінші тұлғаларға: осы Шартты және (немесе) Лизинг алушымен өзге мәмілелерді жасау мақсатында және оны орындау аясында, соның ішінде олар бойынша міндеттемелерді тиісті дәрежеде орындау мақсатында, сонымен қатар Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында, Лизинг беруші, Лизинг алушы және үшінші тұлғалар арасында, Лизинг беруші мен соның ішінде олармен Лизинг беруші жағдайлармен немесе қатынастармен (кез келген қатынастар) байланысты болатын үшінші тұлғалар арасында мәмілелердің туындауына немесе туындау / жасау мүмкіндігіне байланысты, сонымен қатар Ақпаратты беру қажеттілігі туындайтын / болатын өзге жағдайларда Лизинг берушінің беруі. Ақпаратты беру Лизинг берушінің қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен жүргізіледі.

Ақпаратты жинау, өңдеу және тарату Лизинг берушінің қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен жүргізіледі.

Лизинг берушінің құқықтары:

- 1) Лизинг беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына, жасалған шарттарға сәйкес және өзге жағдайларда осындай іс-әрекеттерді жасауға міндетті немесе құқылы болатын кезде, Ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға және үшінші тұлғаларға беру; соның ішінде «Дербес деректер және оны қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңының (бұдан әрі – Заң) 16-бабының 3-тармағының 1)-тармақшасына сәйкес Ақпаратты трансшекаралық тапсыруды жүзеге асыру;
- 2) соның ішінде Заңның 15-бабының 2-тармағына сәйкес Ақпаратты тарату;
- 3) Ақпаратты пайдалану рұқсатын жеке айқындау;
- 4) Лизинг алушымен құқықтық қатынастар аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтау мерзімі ішінде Ақпаратты кез келген тасымалдағышқа сақтау.

Лизинг беруші Ақпаратты жинау, өңдеу және үшінші тұлғаларға тапсыру бойынша жасалатын іс-әрекеттері туралы хабарламауға міндетті емес.

Лизинг алушы Лизинг берушіге Ақпаратқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін сәйкес растау құжаттарын ұсыну арқылы 3 (үш) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге жаңа Ақпараты туралы, Ақпаратқа енгізілген кез-келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы хабарлауға міндеттенеді.

13.8. Осы арқылы Лизинг алушы Лизинг берушінің ішінара немесе толық көлемде берешек сомасын оның банктік шоттарынан тікелей дебеттеуі арқылы Лизинг алушының Қазақстан Республикасының аумағында (одан тыс жерлерде) кез келген банкте ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны алуына келісім береді.

13.9. Лизинг алушы кез келген екінші деңгейдегі банкерде сақталған банктік құпияны Лизинг берушінің пайдасына жария етуге сөзсіз және кері қайтарылмайтын келісін береді.

13.10. Лизинг берушіге тиісті түрде хабарланғаннан кейін оларды өзгерту құқығымен Лизинг берушіге GPS-мониторинг жүргізу жүйесінің жеке кабинетіне арналған логин мен парольді береді.

по иным договорам, заключенным между Лизингодателем и Лизингополучателем, в том числе прекратившим свое действие, включая информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну, персональные данные первого руководителя и/или любого другого представителя Лизингополучателя (далее – «Информация»), которая необходима и достаточна для реализации Лизингодателем своей деятельности в рамках законодательства Республики Казахстан, третьим лицам: в целях заключения и в рамках исполнения настоящего Договора, и (или) иных сделок с Лизингополучателем, в том числе надлежащего исполнения обязательств по ним, а также в связи с возникновением или возможностью возникновения/заключения/совершения сделок между Лизингодателем и Лизингополучателем, между Лизингодателем, Лизингополучателем и третьими лицами, между Лизингодателем и третьими лицами, в т.ч. с которыми Лизингодатель связан обстоятельствами или отношениями (любые отношения), а также в иных случаях, при которых возникает/имеется необходимость предоставления Информации. Предоставление Информации осуществляется по усмотрению Лизингодателя любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Сбор, обработка и распространение Информации осуществляется по усмотрению Лизингодателя способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Лизингодатель вправе:

- 1) передавать Информацию уполномоченным государственным органам и третьим лицам, когда Лизингодатель обязан или вправе совершить такие действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, заключенными договорами и в иных случаях; осуществлять трансграничную передачу Информации, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее – Закон);
- 2) распространять Информацию, в т.ч. согласно пункту 2 статьи 15 Закона;
- 3) самостоятельно определять условия доступа к Информации;
- 4) хранить Информацию на любых носителях в течение сроков хранения, установленных законодательством Республики Казахстан, после прекращения правоотношений с Лизингополучателем.

Лизингодатель не обязан уведомлять кого-либо о совершаемых действиях по сбору, обработке и передаче Информации третьим лицам.

Лизингополучатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать Лизингодателю о новой Информации, любых изменениях и (или) дополнениях Информации, переданной им Лизингодателю, с предоставлением Лизингодателю соответствующих подтверждающих документов для внесения им в Информацию изменений и (или) дополнений.

13.8. Настоящим Лизингополучатель дает согласие на изъятие Лизингодателем денег Лизингополучателя с любых его банковских счетов, открытых любых банках (как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами) путем прямого дебетования с его банковских счетов суммы задолженности частично или в полном объеме.

13.9. Лизингополучатель предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие на раскрытие банковской тайны, хранящейся в любых банках второго уровня в пользу Лизингодателя.

13.10. Лизингополучатель передает Лизингодателю логин и пароль к личному кабинету в системе GPS-мониторинга с правом их изменения после соответствующего извещения Лизингодателя.



13.11. Шарт қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші тең 3 (үш) түпнұсқа данада жасалған, екі данасы Лизинг берушіде қалады, бір данасы Лизинг алушыға беріледі. Шарттың қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаларында әртүрлі оқу болған жағдайда, Шарттың орыс тілінде жасалған нұсқасы басым күшке ие болады.

13.11. Договор составлен на казахском и русском языках в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра остаются у Лизингодателя, один экземпляр передается Лизингополучателю. В случаях разночтений между казахским и русским вариантами Договора, приоритет имеет вариант Договора, составленный на русском языке.

14. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері /

Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЛИЗИНГ БЕРУШІ / ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» ЖШС / Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «BCC Leasing»

Заңды мекен-жайы/Юридический адрес:

ҚР, Алматы қ., Төле би к-сі, № 143А

РК, г.Алматы, улица Толе би, дом 143А,

Пошталық хат-хабарларға арналған мекен-жайы/Адрес для почтовой корреспонденции:

ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, №97, №1 тұрғын емес үй.

РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.№97, н.п. №1.

e-mail: info@bccleasing.kz

тел: 8/727/244 32 00

БСН/БИН 020140001503

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы

ЖСК/ИИК KZ678562203116347262 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК KСJBKZKX

КБЕ 17

ҚҚС 24.06.2022ж. серия 60001 №1230426

НДС серия 60001 №1230426 от 24.06.2022г.

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ЖШС/ ТОО «KTL ASIA (КТЛ АЗИЯ)»

Заңды мекен-жайы/Юридический адрес:

Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Гоголь көшесі, 86 ғимарат, пошта индексі 050000/ город Алматы, Алмалинский район,

улица Гоголя, здание 86, почтовый индекс 050000

БСН/БИН: 220440002312

ЖСК/ИИК: KZ458562203125778677 (KZT)

АО "Банк ЦентрКредит"

БСК/БИК: KСJBKZKX

Тел.: +7-701-718-6560

e-mail: Ktl2022@mail.ru

**ЛИЗИНГ БЕРУШІДЕН /
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:**

Сәйпідінов Ғалиасқар Мейрамұлы

М.о./м.п.

**ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /
ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:**

Челаева Владимира Николаевича

М.о./м.п.

Шартқа менің көзімше қол қойған / Договор в моем присутствии подписан:

(клиенттің атынан іс-әрекет ететін тұлғаның аты-жөні /

ФИО лица, действующего от клиентов)

Қол қоюшының жеке тұлғасын тексердім және ол Шартқа сәйкес келеді/

Личность подписавшего мною проверена и соответствует Договору.

Бизнес-клиенттерге кредит беруді қолдау менеджері/

Менеджер поддержки кредитования бизнес-клиентов

(Қолы, аты-жөні /Подпись, ФИО)

«14» қараша 2024 жылғы №AQ5/2024/U/S/106529

Қаржылық лизинг шартына

1-қосымша

Приложение № 1

к Договору финансового лизинга

№AQ5/2024/U/S/106529

от «14» ноября 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Р / н / № п / п	Атауы / Наименование	Сипаттамасы / Описание	Тауардың бір данасының бағасы (теңге) ҚҚС-пен/ Цена за единицу (теңге) с учетом НДС	Саны, данасы / Количество, шт.	Сомасы (теңге) ҚҚС-пен/ Сумма (теңге) с учетом НДС
1	Седелный тягач Volvo FH 4x2 не ранее 2024г	Седелный тягач FH13 4x2, задняя пневматическая подвеска Тип эксплуатации • MSP Казахстан • Эксплуатация в смешанных и плохих дорожных условиях • LONG DISTANCE COVERED. THE VEHICLE IS OFTEN AWAY OVER NIGHT • Транспортный цикл для перевозок на дальние расстояния • Преимущественно равнинные условия эксплуатации автомобиля • Температура окружающей среды более +40°C более 25 часов в год • Температура окружающей среды ниже -40°C более чем 25 часов в год • Стандартная высота центра тяжести (около 1,6 м) • Средняя загрязненность дорог/поверхности: 10–40% пробега по дорогам/покрытиям, определяемым как «загрязненные» • Допустимая полная масса автопоезда – 44 тонны • Кузов/фургон с регулированием внутренней температуры • Ширина автомобиля – 2550 мм Основные компоненты • Высота шасси Medium • Задняя пневматическая подвеска, 1 ось – 1 ведущая • Сверхвысокая спальная кабина FH Globetrotter XL • Колесная база – 3800 мм • Уровень выбросов отработавших газов двигателя Евро-5 с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) • Выбросы вредных веществ двигателем – согласно требованиям Евро-5 • WITHOUT FUELFACE • Двигатель D13C460, 345 кВт/469 л.с., 2300 Н·м • Моторный компрессионный тормоз (VEB+), включая дроссельную заслонку (EPG) • Автоматизированная 12 ст. КП I-Shift, макс. крутящий момент 2600 Нм, масса автопоезда 60т. • Ведущий мост с одноступенчатой гипондной главной передачей • Размерность шин задних ведущих мостов – 315/70 • Передаточное число главной передачи – 2,64 Пакетные предложения • Пакет для отдыха с двумя спальными полками • Регулируемая по высоте верхняя спальная полка 1900x700 мм, с углом складывания до 52 градусов (при наличии верхнего вещевого отсека угол складывания меньше). Комплектуется защитной сеткой • Откидная на 55 градусов нижняя спальная полка с фиксированным изголовьем размера 2000x815/740/660 мм (середина/изголовье/низ). Комплектуется защитной сеткой • Автономный отопитель кабины, 2 кВт • 33 литровый холодильник, расположенный под спальноей полкой, с перегородками и морозильной камерой • Подстаканники на центральной консоли и нижней спальной полке • Покрывающий матрас – базовый • Внутреннее освещение кабины день/ночь с реостатом • Расширенная информационная система с боковым 9-дюймовым информационным дисплеем, USB и Bluetooth с возможностью одновременного подключения двух устройств Компоновка шасси • Рессорная передняя подвеска двухлистовая параболическая, нормальной жесткости • Максимальная техническая нагрузка на переднюю ось – 8,0 тонн • Передний стабилизатор поперечной устойчивости (средней жесткости) • Максимальная техническая нагрузка на задний мост – 13 тонн • Задний стабилизатор поперечной устойчивости нормальной жесткости • Пневматическая подвеска с тремя уровнями высоты для режима движения автомобиля • Насос гидроусилителя постоянного рабочего объема • Дисковые тормозные механизмы с цельными дисками • Диаметр тормозных дисков на ведущей оси 430 мм • EBS пакет «Medium» • 2 дополнительных стояночных энергоаккумулятора • Задняя подвеска – пневматическая • Высота лонжеронов рамы 266 мм • Толщина лонжеронов рамы 8 мм • Аккумуляторный ящик смонтирован слева • Система электропитания с одним аккумуляторным ящиком • Аккумуляторные батареи AGM – 2x210 А·час • Индикатор зарядки аккумуляторных батарей, показывает напряжение, ток и степень заряда • ADR подготовка для перевозки жидкостей с температурой вспышки 60°C • Частичная адаптация для перевозки опасных грузов – 2 выключателя массы • Выключатель массы по нормам ADR	67 617 693,00	2	135 235 386,00



		● Бак топливный правый, D-образный, алюминиевый, высотой 710 мм, объем – 730 литров (вместимость топливного бака составляет 97% от геометрического объема) ● Бак топливный левый, D-образный, алюминиевый, высотой 710 мм, объем – 650 литров (вместимость топливного бака составляет 97% от геометрического объема) ● Топливный бак в стандартном положении ● Бак AdBlue на раме за кабиной с правой стороны ● Бак AdBlue полезным объемом 65 л ● Крышка топливного бака с замком ● Устройство заправки топливом, препятствующее его проливанню ● Горизонтальный глушитель, направление выхлопной трубы – назад ● Два складывающихся противооткатных башмака ● Колесные упоры, размещенные в передней части автомобиля ● Задние и боковые габаритные огни ● 1 переднее буксировочное устройство ● Длина заднего свеса рамы - 825 мм ● Одна буксировочная серьга сзади (установлена на заднем поперечном лонжероне рамы) ● Одна 15-пиновая электрическая розетка для соединения с прицепом (соответствует требованиям ADR) ● Пневматические соединения с прицепом – согласно требованиям EC ● Кронштейн разъемов для соединения с прицепом (стальная дуга), установленный сзади кабины ● Статическая система управления тормозами прицепа с подрулевого рычажка в кабине ● PARKING BRAKE TRAILER VERSION, SERVICE NOT ACTIVATED ● Эта функция позволяет поднимать ось прицепа для уменьшения износа шин и улучшить топливную экономичность ● Расчет высоты установки крыльев в соответствии с требованиями EC ● Задние крылья, базовая версия (3 части) ● Базовая высота установки задних крыльев ● Брызговики задних осей с антиразбрызгивающим покрытием на всех крыльях ● Стальной ресивер ● Светодиодные задние фонари ● Стоп-сигналы с функцией сигнализации экстренного торможения ● Задний торец рамы закрыт пластиной Шины и диски ● Стальные колесные диски ● Колесные колпаки ● Бескамерные шины размера 385/55R22,5 на передней оси ● Класс сопротивления качению передних шин – B ● Michelin X MULTI F VG, 3PMSF, Regional haul ● Бескамерные шины размера 315/70R22,5 на ведущей оси ● Класс сопротивления качению ведущих шин – D ● Michelin X MULTI D, 3PMSF, Regional haul ● Шина запасного колеса аналогична шинам рулевой оси ● Запасное колесо – в транспортном положении (закреплено на автомобиле) ● Домкрат (грузоподъемность 15 тонн) ● Полный набор инструментов ● TIRE PRESSURE MONITORING, INTERNAL SENSOR ● Шланг для подкачки шин, 18 м ● Манометр для измерения давления воздуха в шинах Оборудование силового привода ● Селектор коробки передач I-Shift в виде рычага ● Стандартное исполнение коробки передач ● Режимы вождения – сбалансированный и экономичный ● Эко круиз-контроль (с клавишами управления Eco-Roll и I-Cruise на рулевом колесе) ● Возможность ручного переключения передач в автоматическом режиме (для КП I-shift) ● Базовое профессиональное программное обеспечение для I-shift ● Автоматический возврат трансмиссии в режим ECO ● Стандартные настройки I-shift для работы с КОМ ● Масляный радиатор (жидкостный теплообменник – охлаждающая жидкость двигателя/масло), установленный на коробке передач ● 2-цилиндровый компрессор, рабочий объем 704 см³ ● Высокий воздухозаборник ● Одноступенчатый воздушный фильтр (1 фильтрующий элемент) ● Генератор повышенной производительности, 150 A ● EXT. NOISE REQUIREMENT, ECE R51.02 + AUSTRIA NOISE (SIGN-L) ● Открытая система вентиляции картера двигателя ● Подкачивающий насос с ручным приводом ● Нагревательное оборудование для топливopроводов ● Подогрев топливного фильтра ● Предпусковой подогрев воздуха (нагревательный элемент во впускном коллекторе) ● Электрический подогрев блока цилиндров двигателя, 220 В/ 1.5 кВт ● Стальной поддон двигателя Интерьер кабины, зона для вождения ● Левостороннее рулевое управление ● Базовый материал отделки рулевого колеса			
--	--	---	--	--	--



	● Регулируемое по высоте, вылету и углу наклона рулевое колесо ● Приборы – набор высокого уровня ● Тахограф ● Диапазон калибровки ограничителя скорости до 90 км/час ● Ограничитель скорости 88 км/ч ● Программный ограничитель ускорения автомобиля, деактивирован ● Система стабилизации ESP ● Система предупреждения столкновений с расположенными спереди по ходу движения неподвижными и движущимися объектами (с базовым круиз-контролем и функцией экстренного торможения) ● Датчик дождя стеклоочистителей ● Климатическая установка с датчиком интенсивности солнечного освещения ● Имобилайзер ● Шесть динамиков аудиосистемы: в панели приборов, дверях и спальном отсеке ● WITHOUT AUDIO EXTENDED ● Радио – AM/FM ● Внутренний боковой солнцезащитный козырек со стороны водителя ● Выдвижная текстильная солнцезащитная шторка, установленная в полке над лобовым стеклом, без электропривода ● Нижняя центральная часть панели приборов с выдвижным ящиком ● Звуковой сигнал заднего хода ● Индикатор нагрузки на ось ● Огнетушитель ● Аптечка первой медицинской помощи ● Набор запасных ламп и предохранителей ● Основной язык сопроводительной документации – русский ● PUBLICATION MANUAL, FULL VERSION ● Английский/Немецкий, таблички/наклейки ● Первый дополнительный язык – Русский ● Подставка на руль для письма ● Сервис помощи на дорогах с голосовым каналом Интерьер кабины, жилой отсек ● Обивка сидений и интерьера из текстиля ● Комфортное поддрессоренное сиденье водителя с интегрированным ремнем безопасности и электроподогревом ● Ремни безопасности водителя и пассажира черного цвета ● Стандартное неподдрессоренное сиденье пассажира ● Два подлокотника на сиденье водителя ● Виниловая обивка подлокотников сидений ● Стальной поручень подъема в кабину ● Напольные резиновые коврики перед сиденьями ● матрас со вспененным наполнителем для нижней спальной полки, жесткий, размер 2000x700x130 мм ● Занавески на лобовом и боковых окнах ● Базовая панель управления в спальном отсеке (управление внутренним освещением кабины, стояночным отопителем, люком в крыше и замками дверей) ● Полка объемом 245 л (высота 440 мм) в задней верхней части кабины ● Две дополнительные лампы для чтения на гибких кронштейнах ● Приподнимающийся стеклянный тонированный люк в крыше кабины с электроприводом ● Тонированные стекла кабины ● Две дополнительные полки в передних верхних вещевых отсеках с ролл-дверками. Только одна полка в случае, если в одном из отсеков смонтирована микроволновая печь ● Улучшенная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом ● Наружные вещевые отсеки с дополнительным утеплением Внешнее оснащение кабины ● Общая высота автомобиля максимум 4,0 м по верхней части кабины/спойлеру на крыше ● Расширенный уровень отделки экстерьера ● Nardo Grey ● Закаленные стекла дверей кабины ● Централизованное управление замками дверей кабины с пульта дистанционного управления ● Пластиковый передний бампер ● Спойлер под передним бампером ● Передняя противоподкатная защита ● Противомоскитная сетка перед радиатором ● Насос системы опрокидывания кабины с ручным приводом ● Передние опоры кабины с механической подвеской ● Задние опоры кабины с механической подвеской ● Блокируемый из кабины замок капота ● Зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и камерой в правом зеркале ● Внешнее зеркало ближнего обзора над ветровым стеклом со стороны пассажира (радиус 200 мм) ● Внешний солнцезащитный козырек кабины ● Спойлер на крыше кабины, высота автомобиля не более 4 м ● Длинные боковые спойлеры кабины ● Светодиодные фары головного света			
--	--	--	--	--



	● Автоматическое включение головного света (датчик света) ● Омыватель головных фар ● Автоматическая регулировка света фар по высоте ● V-образные («V-light») дневные ходовые огни ● Противотуманные фары (в общей блок-фаре) ● Дополнительные «угловые» лампы, включающиеся при повороте автомобиля ● Идентификационные огни автопоезда (3 лампы желтого цвета по центру крыши) ● Подготовка под установку проблесковых маячков ● 2 отверстия в крыше кабины со стороны водителя для монтажа аксессуаров ● Полная подготовка под установку подсветки надписи на крыше кабины ● Надпись в окне над лобовым стеклом «Globetrotter» ● Однотональный пневматический звуковой сигнал Jericho, установленный за решеткой радиатора ● Антенна для радиостанции установлена на крыше кабины ● Левый вещевой отсек под кабиной ● Эмблемы, знаки установлены ● Эмблема экологического класса ● Знак «L» (австрийские нормы уровня шума) на кабине спереди Подготовка для установки кузова ● Подрамник седла: ISO LOW ● Высота самого седла – 185 мм ● Литое чутунное седельно-сцепное устройство Jost JSK 37 ● Седельно-сцепное устройство со стандартным уровнем обслуживания ● Диаметр сцепного шкворня 2" (50 мм) ● Положение седла – 575 мм перед задней осью ● Площадка и ступеньки за кабиной ● Освещение седельного устройства – 1 лампа белого цвета ● Электрический интерфейс без модуля для кузовостроителей ● Система обнаружения прицепа Услуги ● Шлюз системы телематики с 4G модемом ● Пакет Dynafleet «Топливо и окружающая среда». Ежемесячная абонентская плата ● Пакет Dynafleet «Местоположение». Ежемесячная абонентская плата ● SYGIC NAVIGATION 5 YEAR SUBSCRIPTION ● PRE-DELIVERY INSPECTION, OUTSIDE FACTORY ● FCA-DEL - FCA DELIVERY FROM FACTORY Административные варианты ● Тип отгрузки CIP/CIF и FCA/EXW (S99347 подтягивается автоматически) ● COUNTRY KAZAKHSTAN ● Функция проверки соответствия сертификационным требованиям ● Освещение и световая сигнализация соответствуют Правилам ООН №48 и российскому законодательству ● Масса и размеры соответствуют Директиве (EU) 1230/2012 (не применимо в России) ● Тормозные свойства соответствуют требованиям Правил ООН №13-6, поправка 11 ● Соответствие наружных проекций (травмобезопасных поверхностей) требованиям Правил ООН №61 ● Без строительного пакета опций ● NO CO2 REQUIREMENTS ● NO SOFTWARE UPDATE CERTIFICATE REQUIRED ● Автомобиль без общеевропейского одобрения типа ● Разрешенная максимальная масса автомобиля 21000 кг Обязательные скрытые варианты ● Сертификационные таблички согласно требованиям EC			
	БАРЛЫҒЫ/ИТОГО:			135 235 386, 00

ЛИЗИНГ БЕРУШІДЕН /
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:

Сәйпідінов Ғалиасқар Мейрамұлы
М.о./м.п.

ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /
ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Челаева Владимира Николаевича
М.о./м.п.



Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесі / График погашения основного долга и вознаграждения

N	Төлем күні / Дата	Борыш сомасы /	% сомасы / Сумма	Жалпы сомасы /	Борыштың қалдығы /
o	платежа	Сумма долга	%	Общая сумма	Остаток долга
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					



6					
2					
7					
2					
8					
2					
9					
3					
0					
3					
1					
3					
2					
3					
3					
3					
4					
3					
5					
3					
6					
3					
7					
	БАРЛЫҒЫ /				
	ИТОГО:				

Осы арқылы Лизинг алушы:

- негізгі борыш пен сыйақыны өтеу негізгі борышты тең үлестермен өтеу кезеңдігін қамтитын ұсынылған өтеу кестесімен танысқанын растайды;
 - лизингтік төлемдерді өтеу тәсілін анықтағанын растайды: негізгі борыш – ай сайын, сыйақы ай сайын айдың «_» күні.
 - ұсынылған өзге өтеу кестесінен бас тартқанын растайды;
 - Өтеу кестесінің талаптарымен танысқанын және онымен келісетінін растайды;
 - Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесінің түрі: Сыйақы мөлшерлемесі бекітілген және жылдық 22,1% (Жиырма екі бүтін оннан бір пайызы) құрайды.
 - Лизинг алушы Лизинг берушіге төлеуі тиіс сыйақының нақты сомасы және қаржыландыру сомасы бойынша негізгі борыш пен сыйақының жиынтық шамасы Шарттың, Өтеу кестесінің (Шарттың 2-қосымшасы) талаптарына сәйкес есептеледі және осы Кестеде нақтыланады.
- Лизинг сомасын қайтару бойынша мерзімінен кешіктірілген берешек туындаған жағдайда сыйақы сомасы осы Кестеде көрсетілген сомадан ерекшеленуі мүмкін.
- Лизинг төлемдерін мерзімінен бұрын өтеген кезде, осы арқылы Лизинг алушы төлем жасау күні Шарт бойынша келесі төлемнің сомасын анықтау үшін Лизинг берушіге хабарласуға міндеттенеді.

ЛИЗИНГ БЕРУШІДЕН /
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:

Сәипідінов Ғалиасқар Мейрамұлы

Настоящим Лизингополучатель подтверждает, что:

- с предложенными графиками погашения, включающими периодичность погашения основного долга и вознаграждения с погашением основного долга равными долями ознакомлен;
 - методом погашения лизинговых платежей определил: основной долг – ежемесячно, вознаграждение ежемесячно, по «_» –м числам месяца.
 - от иных предложенных методов погашения отказался;
 - с условиями Графика погашения ознакомлен и согласен;
 - Вид ставки вознаграждения по Договору: Ставка вознаграждения является фиксированной и составляет 22,1% (Двадцать две целых одна десятых процента) годовых;
 - Фактическая Сумма Вознаграждения, подлежащая выплате Лизингополучателем Лизингодателю, и суммарное значение основного долга и вознаграждения по сумме финансирования, рассчитываются в соответствии с условиями Договора, Графиков погашения (Приложение № 2 к Договору) и уточняются в настоящем Графике.
- В случае образования просроченной задолженности по возврату суммы лизинга, сумма вознаграждения может отличаться от суммы указанной в настоящем Графике;
- При досрочном погашении лизинговых платежей настоящим Лизингополучатель принимает на себя обязательство в день платежа обратиться к Лизингодателю для уточнения суммы предстоящего платежа по Договору.

ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /
ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Челаева Владимира Николаевича

DOC ID KZPKXV4202400002294E36654A



М.о./м.п.

М.о./м.п.

DOC ID KZPKXV4202400002294E36654A



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZPKXV4202400002294E36654A
Тип документа	Договор
Тема	ДФЛ_ТОО KTL ASIA (КТЛ АЗИЯ).docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/891
Рег. Дата:	14.11.2024
Количество страниц	29
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" товарищество с ограниченной ответственностью "BCC Leasing"
IP-адрес	195.47.220.12

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "KTL ASIA (КТЛ АЗИЯ)", 220440002312, Казахстан
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	СЭЙПІДІНОВ ҒАЛИАСҚАР
Компания	"Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" товарищество с ограниченной ответственностью "BCC Leasing"
Должность	Директор по продуктам и поддержке
IP-адрес	195.47.220.12
Email	galiaskar.saipidinov@centerleasing.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIISyAYJ...Po2hr10/b
Дата подписания	14.11.2024 15:25
Подписал(а)	ЧЕЛАЕВ ВЛАДИМИР
Компания	ТОО "KTL ASIA (КТЛ АЗИЯ)"
Должность	Директор
IP-адрес	91.147.85.1
Email	ktl2022@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи



Подпись

MIIRwgYJ...3P+C/Wrs=

Дата подписания

14.11.2024 16:30

DOC ID KZPKXV4202400002294E36654A

